

الجمهورية اليمنية
وزارة المالية
مصلحة الضرائب

دليل الاسترداد الضريبي



رمضان 1445هـ

مارس 2024م

الجمهورية اليمنية
وزارة المالية

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: ٢٧
التاريخ: ٢/٩/١٤٤٥هـ
الموافق: ١٢/٣/٢٠٢٤م

قرار نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية وزير المالية رقم (٢٧) لسنة 1445هـ

بإعتماد دليل الإسترداد الضريبي

نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية:

- بعد الإطلاع على القانون المالي رقم (8) لسنة **1990**م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم (17) لسنة **2010**م بشأن ضرائب الدخل ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم (19) لسنة **2001**م بشأن الضريبة العامة على المبيعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى القرار الجمهوري رقم (27) لسنة **1993**م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة المالية.
- وعلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (56) لعام **2016**م بشأن تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني وتسمية أعضائها وتعديلاته.
- وبناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب.

// قـــــرر //

مادة (1): يُعتمد دليل الإسترداد الضريبي المرفق بهذا القرار على كافة مراحل وإجراءات (الإسترداد الضريبي) لضرائب الدخل والضريبة العامة على المبيعات في الإدارات الضريبية الإشرافية والتنفيذية.

مادة (2): لرئيس المصلحة إجراء التحديثات اللازمة على الإجراءات والنماذج الواردة في هذا الدليل وفقاً لما تفرزه نتائج التنفيذ الفعلي بما يسهم في تبسيط الإجراءات.

مادة (3): يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُلغى كل ما يتعارض معه.

صدر بديوان عام وزارة المالية
تاريخ: ٢/٩/1445هـ
الموافق: ١٢/٣/2024م

صورة طبق الأصل

د. رشيد عبود أبولحوم
نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
وزير المالية

فهرس المحتويات

	رقم الصفحة
المقدمة	5
تعريف الإجراء / نطاق تطبيق الإجراء.	7
مفاهيم ومصطلحات.	9
أولاً : الاسترداد / التسوية لضرائب الدخل	15
ثانياً : الاسترداد/التسوية للضريبة العامة على المبيعات	23
ثالثاً : إجراءات الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة	37
رابعاً : المخالفات الضريبية وجرائم التهرب الضريبي المتعلقة بالإجراء	57
نظام المتابعة والتحديث.	61
رموز الخرائط.	62

مصلحة الضرائب
TAX AUTHORITY
يدا بيد نبني يمن الغد

مقـدمـــة

في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وإلى خطة وزارة المالية (المسار الاقتصادي) أطلقت مصلحة الضرائب خطتها الاستراتيجية للأعوام (1444هـ -1447هـ) لتطوير ورفع كفاءة النظام الضريبي ؛ ترجمة لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل بتحقيق استدامة المالية العامة، وحرصاً على تحسين البيئة المواتية لأداء الأعمال ، وتحسين المؤشرات القياسية للأداء الضريبي وفق المعايير الدولية.

قامت المصلحة بإعداد وإصدار دليل الاسترداد الضريبي الذي نضعه بين أيديكم كمرجعية إرشادية لكل من المكلف/المسجل والإدارة الضريبية لضمان تحقيق قدر من الشفافية ، ورفع مستويات الكفاءة والفاعلية في الأداء الضريبي ، وتعزيز الشراكة مع المجتمع الضريبي من خلال :

1) توفير وسيلة إرشادية مبسطة وموحدة لتمكين المكلفين/المسجلين من الالمام بالتشريعات الضريبية المنظمة لإجراءات رد الضريبة .
2) تخفيف أعباء امتثال المكلف / المسجل وخفض كلفة ووقت وجهد المكلفين/المسجلين عند تنفيذ إجراءات رد الضريبة .
3) توعية المكلف/المسجل بحقوقه وواجباته المرتبطة بإجراءات رد الضريبة ، بأسلوب مبسط وشفاف.
4) أتمتة إجراءات الاسترداد الضريبي في إطار نظام الإجراءات الضريبية.

مستندين في إعداد وإصدار هذا الدليل على المرجعيات التشريعية الضريبية النافذة المتمثلة في :

1) قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
2) قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
3) القرارات المنظمة ذات الصلة.

بالإضافة إلى الاستفادة من أفضل الممارسات الضريبية الحديثة.

ويسري هذا الدليل على:

1) طلبات الاسترداد لحالات الرد في ضرائب الدخل المقدمة في الموعد القانوني.
2) طلبات الاسترداد لحالات الرد في الضريبة العامة على المبيعات المقدمة في الموعد القانوني.

آملين أن يشكل هذا الدليل جسراً للتواصل الفعال بين الإدارة الضريبية والمكلفين /المسجلين ، ويُعزز لديهم الامتثال الطوعي لأداء الالتزامات الضريبية وفقاً للقوانين الضريبية النافذة.

والله الموفق .....

عبد الجبار أحمد محمد

رئيس مصلحة الضرائب

مصلحة الضرائب
TAX AUTHORITY
يدا بيد نبني يمن الغد

تعريف الإجراء

مجموعـة مـن الخطـوات الإداريـة المبسـطة لإجـراءات رد ضـرائب الـدخل والضـريبة العامـة علـى المبيعات وفقاً للتشريعات الضريبية النافذة.

نطاق تطبيق الإجراء

إجراءات رد الضريبة :

- طلبات الاسترداد لحالات الرد في ضـرائب الـدخل المقدمـة فـي الموعـد القانوني.
- طلبـات الاسـترداد لحـالات الـرد فـي الضـريبة العامـة علـى المبيعـات المقدمة في الموعد القانوني.

مصلحة الضرائب
TAX AUTHORITY
يدا بيد نبني يمن الغد

مفاهيم ومصطلحات

(1) الشخص :

الشخص الطبيعي (الفرد) أو الاعتباري

(2) المكلف:

الشخص الذي تفرض عليه الضرائب بموجب القانون أو إحداها ، أو يكون بموجبه ملزما بأدائها أو استقطاعها وتوريدها إلى الإدارة الضريبية ، ويشمل-أيضاً- الشخص المعفي بموجب قانون ضرائب الدخل وقانون الاستثمار أو أي قانون آخر.

(3) السنة الضريبية :

هي سنة مالية تبدأ من أول يناير وتنتهي في (31) ديسمبر من كل عام ، أو السنة المالية المتداخلة بحيث تكون مدتها أثنى عشر شهراً وتتخذ اساساً لربط الضريبة ،

(4) الرقم الضريبي :

- رقم تسلسلي تصدره مصلحة الضرائب لكل مكلف من مكلفي ضرائب الدخل بمختلف كياناتهم القانونية يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو خدمياً خاضعاً للقوانين الضريبية أو معفياً منها .
- يخصص لكل مكلف رقم ضريبي واحد خاص به حتى إذا كان المكلف له عدة فروع أو يمارس عدة أنشطة أو يدفع عدة ضرائب ، ولا يتم تغيير الرقم الضريبي بعد تخصيصه للمكلف بأي حال من الأحوال .

(5) البطاقة الضريبية:

وثيقة أساسية تصدرها مصلحة الضرائب لكل مكلف من مكلفي ضرائب الدخل تقدم بطلبها للإدارة الضريبية التنفيذية المختصة الواقع في نطاق اختصاصها المركز الرئيسي لنشاط المكلف.

مفاهيم ومصطلحات

(1) المكلف:

كل شخص بلغت مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات حد التسجيل المنصوص عليه في القانون ، سواءً تم البيع مباشرة أو عن طريق وسيط ، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم مستورداته.

(2) المسجل:

كل مكلف تم تسجيله لدى المصلحة وفقاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته.

(3) حد التسجيل:

- هو إجمالي قيمة المبيعات السنوية من السلع والخدمات التي بموجبها يكون المكلف خاضعاً للضريبة، بحيث لا يقل حد التسجيل عن (50,000,000) خمسين مليون ريال للسلع والخدمات، ويدخل في احتساب حد التسجيل مجموع مبيعات الشخص من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، والناتجة عن جميع الأنشطة التي يزاولها المكلف خلال عام في الجمهورية.
- يُعَدُّ حد التسجيل هو الحد الذي يصبح عنده الشخص مُلزماً بالتسجيل لدى المصلحة باعتباره مكلفاً بأداء الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة وفقاً لأحكام القانون .

(4) المستورد:

كل شخص يقوم باستيراد سلع أو خدمات إلى اليمن من بلد أو مكان أجنبي.

(5) السلع:

تعني جميع أنواع الملكية المنقولة وغير المنقولة (المحلية أو المستوردة) عدا المال أو الدين القابل للتحصيل قضائياً.

(6)الخدمة:

كل ما لم يُعد سلعة أو مال.

مفاهيم ومصطلحات

(7) ضريبة المدخلات :

هي الضرائب التي سبق أن قام الشخص المسجل بدفعها على مشترياته / مستورداته من السلع أو الخدمات المحلية والمستوردة الخاضعة للضريبة .

(8) ضريبة المخرجات :

هي الضريبة المستحقة على قيمة مبيعات السلع والخدمات المحلية والمستوردة الخاضعة للضريبة .

(9) السنة المالية :

هي فترة أثنى عشر شهراً تبدأ من بداية السنة المالية للمسجل وتنتهي بإنتهائها.

(10) الفترة الضريبية:

الفترة الضريبية لكل مسجل شهراً ميلادياً واحداً.

(11) المناطق/المدن/الأسواق الحرة:

هي أماكن واقعة داخل أراضي الجمهورية الخارجة عن مناطق الرقابة الجمركية المنشأة وفقاً للقانون.

مفاهيم ومصطلحات

البيان	ضرائب الدخل	الضريبة العامة على المبيعات
الاسترداد	هو رد كل أو بعض الضرائب التي أُديت بأكثر من مقدار الضرائب المستحقة على المكلف / المسجل أو غيرها من المبالغ التي أديت بدون وجه حق أو عن طريق الخطأ أو محصلة بالتكرار.	
التسوية	هي تسوية المبالغ التي سددها المكلف / المسجل بأكثر من مقدار الضريبة المستحقة عليه من مستحقات ضريبية أخرى على نفس المكلف / المسجل أو ترحيلها لحساب سنوات قادمة .	
حالات رد الضريبة	1) رد الضرائب والمبالغ المدفوعة بالزيادة عن الضرائب المستحقة. 2) رد الضريبة المدفوعة بالتكرار. 3) رد الضريبة المحصلة بدون وجه حق.	1) رد الضريبة التي سبق تحصيلها على السلع التي صُدرت بحالتها إلى خارج اليمن أو إلى المدن والمناطق والأسواق الحرة وذلك في حدود ما صُدر منها. 2) رد الضريبة التي سبق تحصيلها على السلع والخدمات التي أدخلت أو استعملت في انتاج سلع أو خدمات أخرى تم تصديرها فعلاً إلى خارج اليمن أو إلى المدن والمناطق والأسواق الحرة في حدود ما استخدم منها. 3) رد الضريبة المحصلة عن طريق الخطأ. 4) رد الضريبة المدفوعة بالتكرار . 5) رد الرصيد المتبقي من الضريبة على المدخلات المدفوعة القابلة للخصم عند نهاية السنة التي لم يتم خصمها من الضريبة المستحقة في فترة السنة . 6) رد الضريبة التي سبق دفعها على حليب الأطفال الواردة ضمن الجدول رقم (2) المرفق بالقانون والخاضعة للضريبة بمعدل (صفر ٪) 7) رد الضريبة التي سبق دفعها على خدمات الملاحة الجوية الدولية وأي خدمات مرتبطة بخدمات الطيران المدني الدولية وخدمات الملاحة البحرية الدولية وخدمات الموانئ وخدمات النقل البري الدولي الخاضعة للضريبة بمعدل (صفر ٪) . 8) رد الضريبة التي سبق دفعها من الجهات المعفية بموجب أحكام المادة (42) من القانون والمسددة عند شراء سلع أو خدمات محلية أو مستوردة .
حالات عدم رد الضريبة	1) يسقط حق المكلف/المسجل في مطالبة المصلحة بالرد بعد مضي خمس سنوات من تاريخ دفع الضريبة الزائدة . 2) لا يجوز المطالبة باسترداد الضريبة المسددة بالزيادة إلا من نفس المكلف/المسجل الذي قام بتسديده. 3) الضريبة المحملة بفواتير البيع المصدرة من اشخاص غير مسجلين في الضريبة العامة على المبيعات. 4) الضريبة المدفوعة عن السلع والخدمات المستخدمة للأغراض الخاصة والشخصية للمسجل. 5) الضريبة المدفوعة عن السلع والخدمات المستخدمة لمزاولة نشاط المسجل وغير المرتبطة به. 6) الضريبة المدفوعة عن السلع المستعملة والتي تم تصديرها. 7) الضريبة المربوطة من الإدارة الضريبية التنفيذية والتي مازالت محل خلاف ومنظورة امام اللجان والمحاكم بمختلف درجاتها. 8) لا ترد من الضريبة الا ماسبق تحصيله منها في وقت السداد وبنفس المبلغ المثبت تحصيله وتوريده لصالح مصلحة الضرائب.	

مفاهيم ومصطلحات

ضرائب الدخل والضريبة العامة على المبيعات

البيان	ضرائب الدخل	الضريبة العامة على المبيعات
فترة تقديم طلب رد الضريبة	➢ يجب ان يقدم طلب استرداد الضريبة من المكلف/المسجل في غضون خمس سنوات من تاريخ دفع الضريبة الزائدة .	
فترة رد الضريبة	➢ ترد الضريبة خلال (40) يوما من تاريخ تقديم طلب الاسترداد المستوفي للشروط الشكلية والقانونية مالم يتم تسويته من مستحقات ضريبية أخرى على نفس المكلف .	➢ ترد الضريبة خلال (شهر) من تاريخ تقديم طلب الاسترداد المستوفي للشروط الشكلية والقانونية مالم يتم تسويته من مستحقات ضريبية أخرى على نفس المكلف المسجل .
	➢ يحق للمكلف/المسجل الذي منح عضوية القائمة الذهبية لمصلحة الضرائب الاستفادة من الامتيازات الممنوحة وذلك من خلال سرعة حصوله على رد الضريبة قبل انتهاء الموعد القانوني للرد.	
فترة الاحتفاظ بالفواتير والمستندات والسجلات لأغراض الاسترداد الضريبي	➢ على المكلف/المسجل الإحتفاظ بالفواتير والسجلات والمستندات المرتبطة بطلبات الإسترداد لمدة خمس سنوات من تاريخ دفع الضريبة الزائدة .	
مراجعة طلب الاسترداد	➢ تخضع طلبات الاسترداد للمراجعة والتحري من قبل الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة للتأكد من استيفاء الشروط المحددة بالتشريعات الضريبية النافذة.	
الإدارة الضريبية التنفيذية :	➢ الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها . ➢ مكاتب الضرائب بأمانة العاصمة والمحافظات والفروع التابعة لها. ➢ الوحدة التنفيذية للضريبة على ريع العقارات وفروعها بأمانة العاصمة والمحافظات .	

حساب الاسترداد الضريبي

ضرائب الدخل	الضريبة العامة على المبيعات
➢ يتم تجنيب ما لايتجاوز (نصف بالمائة) من إيرادات ضرائب الدخل المحصلة لمواجهة طلبات الاسترداد في حساب خاص يفتح في البنك المركزي اليمني ويسمى حساب استرداد ضرائب الدخل.	➢ يتم تجنيب (5٪) من إيرادات الضريبة العامة على المبيعات وذلك لمواجهة طلبات الاسترداد في حساب خاص يفتح في البنك المركزي اليمني ويسمى حساب استرداد الضريبة العامة على المبيعات.
➢ يتم تغذية الحساب المذكور من حساب الإيرادات المحصلة من ضرائب الدخل بموجب مذكرة موجهة إلى البنك المركزي اليمني من وزير المالية بناءً على طلب رئيس المصلحة بداية كل شهر بما لا يزيد عن النسبة المحددة لذلك.	➢ يتم تغذية الحساب المذكور من ح/ الإيرادات المحصلة للضريبة العامة على المبيعات بموجب مذكرة موجهة إلى البنك المركزي من وزير المالية بناءً على طلب من رئيس المصلحة في بداية كل شهر وفي حدود النسبة المحددة لذلك.
➢ يخصص هذا الحساب لرد المبالغ المسددة بالزيادة أو بالتكرار من قبل المكلف أو المحصلة بدون وجه حق.	➢ تفوض المصلحة بالصرف مباشرة من حساب استرداد الضريبة العامة على المبيعات وفقاً للقواعد المالية النافذة والاسس والشروط لحالات الاسترداد.
➢ تقوم المصلحة بموافاة وزير المالية بتقرير شامل كل ثلاثة أشهر موضحاً به الموقف المالي لحساب ضرائب الدخل والمبالغ المنصرفة منه وحجم المبالغ المتوفرة في هذا الحساب ومدى توافق ذلك بحسب الاحتياج قياساً للفترات السابقة أو الطلبات المعروضة على الإدارة الضريبية.	➢ تقوم المصلحة بموافاة وزير المالية بتقرير شامل كل ثلاثة أشهر موضحاً به المبالغ التي تم ردها من حساب الاسترداد للضريبة العامة على المبيعات متضمناً نتائج تنفيذ نظام الإسترداد والموقف المالي للحساب المذكور وتحديد حجم المبالغ المتوفرة في هذا الحساب ومدى توافق ذلك بحسب الاحتياج قياساً بالفترات السابقة أو الطلبات المعروضة على الإدارة الضريبية عند رفع التقرير.
➢ لا يتم الصرف من حساب استرداد ضرائب الدخل إلا للغرض الذي خصص له ويمنع منعاً باتاً الصرف منه لأي غرض آخر مهما كانت الأسباب.	➢ لا يتم الصرف من حساب الاسترداد إلا للغرض الذي خصص له ومن أجله فتح، ويمنع منعاً باتاً الصرف منه لأي غرض آخر مهما كانت الأسباب.
➢ يتم تصفية حساب استرداد ضرائب الدخل ويقفل في نهاية كل عام في حساب الإيرادات المحصلة لضرائب الدخل بحيث يتم إعادة التغذية لذات الحساب في بداية العام التالي وبنفس آلية التغذية السابقة.	➢ يتم تصفية حساب الاسترداد المذكور ويقفل في نهاية كل عام في حساب إيرادات الضريبة العامة على المبيعات ، بحيث يتم إعادة التغذية لذات الحساب في بداية العام التالي ومن الإيرادات المحصلة من ضريبة المبيعات وبنفس النسبة المحددة لذلك.



أولاً

الاسترداد/التسوية لضرائب الدخل

مصلحة الضرائب
TAX AUTHORITY
يدا بيد نبني يمن الغد

أولاً : الاسترداد/التسوية لضرائب الدخل

1	الفئة المستهدفة		➢ كل مكلف ثبت أنه قام بتسديد مبالغ أكثر من مقدار الضريبة المستحقة عليه أو بالتكرار أو بدون وجه حق . ➢ كل صاحب شأن (غير مكلف) قام بتسديد مبالغ (بدون وجه حق)
2	المرجعيات التشريعية النافذة	ضرائب الدخل	القانون: المادتان (149/ب، د – 160/ج البند سابعاً) من القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاته. اللائحة: المواد (77مكرر- 206 / أ ، ب ، ج، د ، 223 / أ ، ب) من قرار وزير المالية رقم (508) لسنة 2010 م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاتهما. القرارات: قرار وزير المالية رقم (567)لسنة 2013م بشأن نظام الاسترداد في ضرائب الدخل .
3	واجبات المكلف/صاحب الشأن	النموذج المستخدم	المكلف: ➢ نموذج طلب استرداد /تسوية في ضرائب الدخل حسب الشكل رقم(1) المبين في هذا الدليل. ➢ نموذج الإقرار الضريبي الحقل الخاص بالاسترداد /التسوية (معالجة الرصيد الدائن) . صاحب الشأن: ➢ طلب كتابي يقدمه صاحب الشأن.
		موعد تقديم الطلب	في غضون خمس سنوات من تاريخ دفع الضريبة الزائدة .
		مسؤولية تقديم الطلب	➢ يقدم طلب الاسترداد / التسوية من المكلف أو من ينوب عنه قانوناً. ➢ ورثة المكلف المتوفي (شريطة تقديم حكم إنحصار الورثة وتحديد الورثة الشرعيين للمكلف وتوكيل من الورثة للشخص المطالب بالاسترداد نيابة عنهم). ➢ صاحب الشأن نفسه.

3	واجبات المكلف/صاحب الشأن	الوثائق المطلوبة	مع مراعاة الوثائق والمستندات المطلوبة على مستوى كل حالة من حالات الاسترداد يرفق بنموذج طلب الاسترداد بصورة عامة نسخة من الآتي: ➢ البطاقة الشخصية الإلكترونية سارية المفعول (الرقم الوطني) للمكلف الفرد /صاحب الشأن / جواز سفر للأفراد غير اليمنيين. ➢ قسيمة / قسائم التسديد أو التوريد للضرائب المدفوعة بالزيادة عن الضريبة المستحقة / المدفوعة بالتكرار / المحصلة بدون وجه حق. ➢ أصل التفويض موقع من المكلف نفسه ومختوم بختم المنشأة ومحدد لطبيعة التفويض وتاريخ سريانه ، مع صورة البطاقة الشخصية الإلكترونية سارية المفعول للمفوض (في حالة عدم حضور المكلف).
		إجراءات المكلف / صاحب الشأن	➢ يحصل المكلف على نموذج طلب الاسترداد / التسوية في ضرائب الدخل من أحد المصادر الآتية: 1. الموقع الإلكتروني للمصلحة. 2. النافذة الواحدة بخدمات المكلفين في الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة. 3. أي مصدر آخر تحدده المصلحة . ➢ يقوم المكلف بتعبئة كافة بيانات وحقول نموذج طلب الاسترداد/ التسوية أو التأشير في الحقل الخاص بالاسترداد / التسوية (معالجة الرصيد الدائن) الموجود في نموذج الإقرار الضريبي ، والتوقيع على طلب الاسترداد وختم المنشأة، وإرفاق الوثائق والمستندات المؤيدة والمطلوبة (حسب طبيعة الحالة) . ➢ تسليم النموذج (من المكلف) / طلب كتابي (من صاحب الشأن) مع المرفقات لموظف النافذة الواحدة بخدمات المكلفين في الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة أو عبر الخدمات الالكترونية المعتمدة .

4	حالات الاسترداد	رد الضرائب المدفوعة بالزيادة عن الضرائب المستحقة
	الشروط	➢ تقديم طلب الاسترداد / التسوية من المكلف نفسه أو من ينوبه قانوناً على نموذج طلب الاسترداد / التسوية مستوفياً البيانات والحقول الواردة فيه . ➢ يجب أن يكون مقدم الطلب أحد مكلفي ضرائب الدخل ويحمل رقم ضريبي نشط. ➢ أن يكون المكلف ملتزماً بتقديم الاقرارات الضريبية (دخل ، مبيعات) وفقاً للقوانين الضريبية النافذة . ➢ في حالة وجود أرصدة ضريبية على نفس المكلف مستحقة للإدارة الضريبية بصورة نهائية (دخل ، مبيعات) يتم تسويتها . ➢ إثبات تحصيل مبلغ ومقدار الضريبة المدفوعة بالزيادة عن الضرائب المستحقة عليه بصورة نهائية . ➢ تحديد نوع الضريبة والفترة الضريبية التي وقع فيها تحصيل الضريبة المدفوعة بالزيادة عن الضريبة المستحقة.
	الوثائق المطلوبة	يرفق بطلب الاسترداد / التسوية نسخة من الآتي : ـ ➢ الإقرار الضريبي للفترة محل الاسترداد أو التسوية . ➢ قسائم السداد للضريبة المدفوعة بالزيادة عن الضريبة المستحقة . ➢ البطاقة الضريبية سارية المفعول.

4	حالات الاسترداد	رد الضريبة المدفوعة بالتكرار
	الشروط	➢ تقديم طلب الاسترداد / التسوية من المكلف نفسه أو من ينوبه قانوناً على نموذج طلب الاسترداد / التسوية مستوفياً البيانات والحقول الواردة فيه . ➢ يجب أن يكون مقدم الطلب أحد مكلفي ضرائب الدخل ويحمل رقم ضريبي نشط. ➢ أن يكون المكلف ملتزماً بتقديم الاقرارات الضريبية (دخل ، مبيعات) وفقاً للقوانين الضريبية النافذة . ➢ في حالة وجود أرصدة ضريبية على نفس المكلف مستحقة للإدارة الضريبية بصورة نهائية (دخل ، مبيعات) يتم تسويتها . ➢ إثبات تحصيل مبلغ ومقدار الضريبة المدفوعة بالتكرار عن الضرائب المستحقة عليه بصورة نهائية . ➢ تحديد نوع الضريبة والفترة الضريبية التي وقع فيها تحصيل الضريبة المدفوعة بالتكرار.
	الوثائق المطلوبة	يرفق بطلب الاسترداد / التسوية نسخة من الآتي : ـ ➢ الإقرار الضريبي للفترة محل الاسترداد أو التسوية . ➢ قسيمة / قسائم السداد التي تثبت تحصيل الضريبة المدفوعة بالتكرار . ➢ البطاقة الضريبية سارية المفعول.

4	حالات الاسترداد	رد الضريبة المحصلة بدون وجه حق
	الشروط	➢ تقديم طلب الاسترداد / التسوية من المكلف أو من ينوبه قانوناً على نموذج طلب الاسترداد / التسوية مستوفياً البيانات والحقول الواردة فيه. ➢ تقديم طلب كتابي من صاحب الشأن إذا لم يكن مكلفاً لدى الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة . ➢ إثبات تحصيل مبلغ ومقدار الضريبة المحصلة بدون وجه حق . ➢ تحديد أسباب تحصيل مبلغ الضريبة المحصلة بدون وجه حق . ➢ تحديد نوع الضريبة والفترة الضريبية التي وقع فيها التحصيل بدون وجه حق . ➢ في حالة أن يكون طالب الاسترداد / التسوية مكلفاً فيجب أن يكون ملتزماً بتقديم الإقرارات الضريبية (دخل ، مبيعات).
	الوثائق المطلوبة	يرفق بطلب الاسترداد نسخة من الآتي : • قسيمة / قسائم السداد للضريبة المحصلة بدون وجه حق . • البطاقة الضريبية سارية المفعول في حالة أن يكون طالب الاسترداد من مكلفي ضرائب الدخل .

مصلحة الضرائب
TAX AUTHORITY
يدا بيد نبني يمن الغد

ثانياً

الاسترداد/التسوية

للضريبة العامة على المبيعات



مصلحة الضرائب
TAX AUTHORITY
يدا بيد نبني يمن الغد

ثانياً: الاسترداد/التسوية للضريبة العامة على المبيعات

1	الفئة المستهدفة			كل شخص مسجل بالضريبة العامة على المبيعات من مقدمي طلبات الاسترداد . كل صاحب شأن غير مكلف/مسجل
2	المرجعيات التشريعية النافذة	الضريبة العامة على المبيعات	القانون	المادتان (15/ الفقرة 2 ، 16الفقرة ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته.
			اللائحة	المواد (39/ب ، 41، المادة 92 الفقرة هـ/3) من قرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية رقم (1) لسنة 2006م باللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاتهما.
			القرارات	➢ قرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية رقم (185) لسنة 2005 م بشأن نظام الاسترداد للضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته. ➢ مادة (10) من قرار وزير المالية رقم (273)لسنة 2007م بشأن الضريبة العامة على المبيعات عن عقود المقاولات والتوريدات لمختلف أجهزة و سلطات الدولة.
3	واجبات المكلف المسجل /صاحب الشأن	النموذج المستخدم	المكلف/المسجل	➢ نموذج طلب الاسترداد للضريبة العامة على المبيعات بحسب الشكل رقم (2) من هذا الدليل.
			صاحب الشأن	➢ طلب كتابي يُقدمه صاحب الشأن.
		موعد تقديم الطلب		➢ في غضون خمس سنوات من تاريخ دفع الضريبة الزائدة .
		مسؤولية تقديم الطلب		➢ يُقدم طلب الاسترداد للضريبة العامة على المبيعات من شخص مسجل بالضريبة العامة على المبيعات أو من ينوب عنه قانوناً. ➢ ورثة المكلف/المسجل المتوفي (شريطة تقديم حكم إنحصار الورثة وتحديد الورثة الشرعيين للمكلف / المسجل وتوكيل من الورثة للشخص المطالب بالاسترداد نيابة عنهم). ➢ صاحب الشأن نفسه.

3	واجبات المكلف المسجل /صاحب الشأن	الوثائق المطلوبة
		إجراءات المكلف المسجل /صاحب الشأن

الوثائق المطلوبة

مع مراعاة الوثائق والمستندات المطلوبة على مستوى كل حالة من حالات الاسترداد يرفق بنموذج طلب الاسترداد بصورة عامة نسخة من الآتي:

- البطاقة الشخصية الإلكترونية سارية المفعول (الرقم الوطني) للمكلف المسجل الفرد /صاحب الشأن / جواز سفر للأفراد غير اليمنيين.
- نسخة من قسيمة / قسائم التسديد أو التوريد على مستوى كل حالة من حالات الاسترداد.
- نسخة من البطاقة الضريبية سارية المفعول للمكلف المسجل.
- أصل التفويض موقع من المكلف المسجل نفسه ومختوم بختم المنشأة ومحدد لطبيعة التفويض وتاريخ سريانه ، مع صورة البطاقة الشخصية الإلكترونية سارية المفعول للمفوض (في حالة عدم حضور المكلف المسجل).

إجراءات المكلف المسجل /صاحب الشأن

- يحصل المكلف/المسجل على نموذج طلب الاسترداد من أحد المصادر الآتية:
  - الموقع الإلكتروني للمصلحة.
  - النافذة الواحدة بخدمات المكلفين في الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة.
  - أي مصدر آخر تحدده المصلحة .
- يقوم المكلف/المسجل بتعبئة كافة بيانات وحقول نموذج طلب الاسترداد أو التأشير في الحقل الخاص بالاسترداد(معالجة الرصيد الدائن) الموجود في نموذج الإقرار ، والتوقيع على طلب الاسترداد وختم المنشأة ، وإرفاق الوثائق والمستندات المؤيدة والمطلوبة (حسب طبيعة الحالة).
- تسليم النموذج (من المكلف المسجل) / طلب كتابي (من صاحب الشأن) مع المرفقات لموظف النافذة الواحدة بخدمات المكلفين في الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة أو عبر الخدمات الالكترونية المعتمدة .

4	حالات الاسترداد	رد الضريبة التي سبق تحصيلها على السلع التي صدرت بحالتها إلى خارج اليمن أو إلى المدن والمناطق والأسواق الحرة وذلك في حدود ما صدر منها.
	الشروط	➢ تقديم طلب الاسترداد / التسوية من المكلف المسجل نفسه أو من ينوبه قانوناً على نموذج طلب الاسترداد / التسوية مستوفياً البيانات والحقول الواردة فيه . ➢ في حالة أن يكون طلب الإسترداد مقدم من شخص مسجل يجب عليه تقديم صورة من الإقرار الضريبي عن الفترة المعتمدة من الإدارة الضريبية والمؤشر عليها صورة مخصصة للاسترداد. ➢ تقديم الإثبات بتسديد الضريبة عند استيراد تلك السلع باسم الشخص نفسه ، مع نسخة معمدة من البيان الجمركي أو فاتورة البيع عند الشراء من السوق المحلية من مكلف مسجل باسم طالب الاسترداد ومحررة وفقاً لاحكام القانون .
	الوثائق المطلوبة	➢ إرفاق نسخة من الوثائق والمستندات الدالة على إتمام عملية التصدير وذلك على النحو التالي: • فاتورة بيع البضاعة المصدرة إلى خارج البلاد. • البيان الجمركي في حالة: ✓ التصدير عبر المنافذ البرية مع شهادة وصول موقعة ومختومة من أول منفذ جمركي إلى البلد المصدر إليه البضاعة. ✓ التصدير عبر الموانئ البحرية موقعة ومختومة من قبطان السفينة وموظف الجمارك المختص (خلف نسخة البيان الجمركي)، بما يفيد أن البضاعة شحنت فعلاً على السفينة بإشرافهما وتصديق مدير الدائرة الجمركية المختصة على ذلك. ✓ التصدير عبر الموانئ الجوية متضمنة إفادة المسؤول الجمركي ومسؤول الشحن في شركة الطيران الناقلة خلف نسخة البيان الجمركي بأن البضاعة أودعت الطائرة فعلاً بإشرافهما ويصادق على ذلك من مدير جمرك المطار. • شهادة المنشأ صادرة عن الجهة المختصة موضحاً بها كمية ونوع البضاعة المصدرة. • بوليصة الشحن الصادرة عن الشركة الناقلة جواً أو بحراً.

4	حالات الاسترداد	رد الضريبة التي سبق تحصيلها على السلع والخدمات التي أدخلت أو أستعملت في انتاج سلع أو خدمات أخرى تم تصديرها فعلاً إلى خارج اليمن أو إلى المدن والمناطق والأسواق الحرة في حدود ما استخدم منها .
	الشروط	➢ تقديم طلب الاسترداد / التسوية من المكلف المسجل نفسه أو من ينوبه قانوناً على نموذج طلب الاسترداد / التسوية مستوفياً البيانات والحقول الواردة فيه . ➢ في حالة أن يكون طلب الإسترداد مقدم من شخص مسجل يجب عليه تقديم صورة من الإقرار الضريبي عن الفترة المعتمدة من الإدارة الضريبية والمؤشر عليها صورة مخصصة للاسترداد. ➢ تقديم نسخة معمدة من البيان الجمركي يؤكد بأن السلع أو الخدمات الداخلة أو المستعملة في الإنتاج تم استيرادها رسمياً وتم تسديد الضريبة عنها أو أنها مشتراة من السوق المحلية من شخص مسجل مع تقديم فاتورة البيع صادرة من شخص مسجل باسم طالب الاسترداد ومحررة وفقاً لأحكام القانون. ➢ يسري في شان رد الضريبة التي سبق تحصيلها على السلع والخدمات الداخلة في اداء خدمة تم تصديرها ذات الشروط الأساسية المتوافقة مع طبيعة تصدير الخدمة وفي كل الأحوال يجب أن تكون السلع والخدمات الداخلة في أداء خدمة تم تصديرها جزءاً من مكونات الخدمة المصدرة.
	الوثائق المطلوبة	➢ إرفاق نسخة من الوثائق والمستندات الدالة على إتمام عملية التصدير وذلك على النحو التالي: • فاتورة بيع السلعة أو الخدمة المصدرة إلى خارج البلاد. • البيان الجمركي في حالة: ✓ التصدير عبر المنافذ البرية مع شهادة وصول موقعةً ومختومة من أول منفذ جمركي للبلد المصدر إليه السلعة أو الخدمة. ✓ التصدير عبر الموانئ البحرية موقعة ومختومة من قبطان السفينة وموظف الجمارك المختص خلف البيان الجمركي بما يفيد أن البضاعة شحنت فعلاً على السفينة بإشرافهما وتصديق مدير الدائرة الجمركية المختصة على ذلك. ✓ التصدير عبر الموانئ الجوية متضمنة إفادة المسؤول الجمركي ومسؤول الشحن في شركة الطيران الناقلة (خلف نسخة البيان الجمركي بأن البضاعة أودعت الطائرة فعلاً بإشرافهما ويُصادق على ذلك من مدير جمرك المطار. • شهادة المنشأ صادرة عن الجهة المختصة موضحاً بها كمية ونوع السلعة أو الخدمة المصدرة. • بوليصة الشحن الصادرة عن الشركة الناقلة جواً أو بحراً.

4	حالات الاسترداد	رد الضريبة المحصلة عن طريق الخطأ
	الشروط	➢ تقديم طلب الاسترداد / التسوية من المكلف المسجل نفسه أو من ينوبه قانوناً على نموذج طلب الاسترداد / التسوية مستوفياً البيانات والحقول الواردة فيه . ➢ طلب كتابي يُقدمه صاحب الشأن . ➢ إثبات تحصيل الضريبة الخطأ سواءً عند الاستيراد مع تقديم نسخة معمدة من البيان الجمركي ، أو محلياً ، مع تقديم فاتورة البيع صادره من شخص مسجل باسم طالب الاسترداد . ➢ تحديد أسباب الخطأ في تحصيل الضريبة ومبلغ الضريبة المحصلة بالخطأ . ➢ تحديد الفترة الضريبية التي وقع فيها التحصيل بالخطأ . ➢ في حالة أن يكون طالب الاسترداد مسجلاً فيجب : • أن يكون ملتزماً بتقديم الإقرارات الضريبية وفقاً للقوانين الضريبية النافذة . • في حالة وجود أرصدة ضريبية على نفس المكلف المسجل مستحقة للإدارة الضريبية بصورة نهائية (دخل ، مبيعات) يتم تسويتها .
	الوثائق المطلوبة	➢ إرفاق نسخة من الوثائق والمستندات الدالة على تحصيل مبالغ عن طريق الخطأ وذلك على النحو الآتي: • قسيمة / قسائم السداد للضريبة المحصلة بطريق الخطأ . • البيان الجمركي في حالة الاستيراد . • فاتورة البيع صادرة من شخص مسجل عند الشراء من السوق المحلية. • الإقرار الضريبي للفترة محل الاسترداد في حالة أن يكون طالب الاسترداد مسجلاً .

4	حالات الاسترداد	رد الضريبة المدفوعة بالتكرار	
		حالات الضريبة المدفوعة بالتكرار	➢ الضريبة التي ثبت تحصيلها مرتين (من ذات المسجل وعلى ذات السلعة أو الخدمة) وسواءً تم التسديد للإدارة الضريبية مباشرة أو عبر أي من المنافذ أو الدوائر الجمركية أو عبر أي من الجهات الحكومية المخولة لتحصيل أو استقطاع الضريبة العامة على المبيعات لصالح مصلحة الضرائب . ➢ قيام المسجل بتسديد الضريبة على وارداته من السلع في المنفذ الجمركي عند الاستيراد ويتكرر ذلك في حالة قيام نفس المسجل ببيع ذات السلعة أو السلع المستوردة بأوصافها والسابق تسديد الضريبة عنها وذلك إلى أي من الجهات الحكومية والتي بدورها تقوم باستقطاع الضريبة العامة على المبيعات على عقود التوريدات من قيمة شرائها لتلك السلع وتوريد مبلغ الضريبة إلى حـ / مصلحة الضرائب. ➢ بيع المسجل لسلع إلى أي من الجهات الحكومية قام بشرائها من السوق المحلي من شخص مسجل بموجب فاتورة بيع يثبت فيها القيمة والضريبة المدفوعة عند الشراء ، وفي نفس الوقت يتم استقطاع الضريبة على عقود التوريدات من قبل الجهة الحكومية عند شرائها نفس السلع من نفس الشخص.
		الشروط	➢ تقديم طلب الاسترداد / التسوية من المكلف المسجل نفسه أو من ينوبه قانوناً على نموذج طلب الاسترداد / التسوية مستوفياً البيانات والحقول الواردة فيه . ➢ أن تكون بيانات السلعة الواردة في البيان الجمركي أو فاتورة الشراء مطابقة لبيانات السلعة المتعاقد عليها والموردة إلى مخازن الجهة. ➢ أن تكون الضريبة المدفوعة عند الشراء تخص نفس السلعة التي تم استقطاع الضريبة عنها من قبل الجهة الحكومية.

4	حالات الاسترداد	ارد الضريبة المدفوعة بالتكرار
	الشروط	➢ في حالة إصدار البيان الجمركي باسم الجهة الحكومية يتم التأكد من مصلحة الجمارك (الدائرة الجمركية المختصة) أن المكلف/المسجل طالب الاسترداد هو الذي قام بسداد الضريبة المفروضة على السلع المستوردة بموجب ذلك البيان الجمركي كما أن على الجهة الحكومية الصادر البيان الجمركي باسمها أن توضح لمصلحة الضرائب الآتي :- • المبررات القانونية أو الإلتزام التعاقدي ليكون الاستيراد باسمها . • التوثيق الموجود لديها الذي يثبت أن الإفراج تم بعد قيام المكلف المسجل بتسديد الضريبة في المنفذ الجمركي • مسؤولية الجهة عن صحة بيانات الطلب. ➢ يجب أن يكون طالب الاسترداد مسجلاً وملتزماً بالقواعد والإجراءات بنظام الاسترداد للضريبة العامة على المبيعات بموجب القانون ولائحته التنفيذية. ➢ في حالة وجود أرصدة ضريبية على نفس المكلف المسجل مستحقة للإدارة الضريبية بصورة نهائية (دخل ، مبيعات) يتم تسويتها . ➢ تسرى بشأن طلبات الاسترداد المقدمة من الجهات الحكومية والمتعلقة بالضريبة المدفوعة بالتكرار على توريداتها المباشرة ذات الشروط الأساسية المتوافقة مع طبيعة حالات الضريبة المحصلة بالتكرار.
	الوثائق المطلوبة	➢ ارفاق نسخة من الوثائق والمستندات الدالة على تحصيل الضريبة بالتكرار وعلى النحو الآتي: • العقد المبرم بين المكلف المسجل والجهة الحكومية مع قائمة الأصناف وكميتها وقيمتها ونوعها المتعاقد عليها. • مستندات صرف قيمة العقد والضريبة المستقطعة من قبل الجهة الحكومية . • إشعار توريد الضريبة إلى حـ / الإدارة الضريبية عبر الجهة الحكومية . • البيان الجمركي معمد باسم مقدم الطلب في حالة الاستيراد موضحاً فيه نوع السلعة وقيمتها وضريبة المبيعات المدفوعة عنها ، أو فاتورة البيع الصادرة من مكلف مسجل باسم مقدم الطلب في حالة الشراء محلياً. • مستندات سداد الضريبة عند الشراء محلياً أو خارجياً. • مستندات تسليم البضاعة إلى مخازن الجهة الحكومية معمدة مبيناً نوع السلعة وكميتها . • صور الشيكات بالمبالغ المنصرفة لحساب المستفيد والمستقطعة إلى حساب مصلحة الضرائب . • اشعار البنك يوضح تاريخ توريد المبلغ إلى مصلحة الضرائب من حساب المكلف . • تقديم الإقرارات الضريبية عن الفترة التي تم دفع أو خصم الضريبة عن السلع عند الاستيراد أو التوريد أو في كلتا الحالتين .

4	حالات الاسترداد	رد الضريبة المدفوعة بالتكرار
	ضوابط عامة	➢ يجوز ان يتم تسديد الضريبة نيابة عن المكلف أو المسجل من حساب استرداد الضريبة العامة على المبيعات ، وذلك في حالة التأكد من قيام الجهة الحكومية بالتسديد لحساب مصلحة الضرائب مبلغ الضريبة التي قامت باستقطاعها بواقع 5٪ من قيمة عقد التوريد والذي سيقوم المكلف أو المسجل بموجبه بالتوريد إلى مخازن تلك الجهة سلع لازالت خارج اليمن ولا يتم الإفراج عنها عند وصولها المنفذ الجمركي إلا بموجب خطاب من مصلحة الضرائب شاملاً كافة البيانات والأوصاف والكميات بتلك السلع ، ويجب أن يكون خطاب المصلحة بناءً على طلب مقدم إليها من أصحاب الشأن (المكلف والجهة) مؤيداً بالشروط المبينة في حالة التكرار الواردة في هذا الدليل. ➢ يتم صرف مبلغ الضريبة المشار إليها في الفقرة أعلاه من واقع القيمة في البيان الجمركي لحساب الضريبة العامة على المبيعات عبر مصلحة الجمارك (الدائرة الجمركية المختصة) وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم مصلحة الجمارك طلبها صرف مبلغ الضريبة المحدد في البيان الجمركي المذكور ويكون هذا الطلب مستوفياً للشروط التالية : • نسخة من البيان الجمركي غير المسدد (المعلق) والمطلوب سداد الضريبة المستحقة من واقعه . • نسخة من المذكرة الصادرة عن الإدارة الضريبية بالإفراج الجمركي عن السلع المستوردة لصالح الجهة أو الجهات الحكومية . • أن تكون الضريبة المفروضة في مرحلة الاستيراد والمطلوب سدادها تخص سلع مستوردة لصالح جهة أو جهات حكومية سبق وان قامت بإستقطاع الضريبة على تلك السلع وتوريدها إلى حـ / الإدارة الضريبية (الضريبة العامة على المبيعات) بموجب قرار وزير المالية رقم (٢٧٣) لسنة ٢٠٠٧ م بشأن الضريبة العامة على المبيعات عن عقود المقاولات والتوريدات لمختلف أجهزة وسلطات الدولة. • أن تكون السلع المستوردة المطلوب سداد الضريبة عنها قد تم الإفراج عنها جمركياً بموجب مذكرة صادرة من مصلحة الضرائب. • أن تكون بيانات السلعة من واقع البيان الجمركي مطابقة لبيانات السلعة من واقع مذكرة الإفراج الصادرة من مصلحة الضرائب. • أن تكون الضريبة المستحقة من واقع البيان الجمركي أقل أو تساوي الضريبة المستحقة من واقع مذكرة الإفراج الصادرة من مصلحة الضرائب وفي كل الأحوال يجب أن تكون الضريبة المطلوب سدادها أقل أو تساوي الضريبة الموردة إلى حساب الإدارة الضريبية (الضريبة العامة على المبيعات) عن نفس الحالة محل الطلب . (لا تسري هذه الضوابط على الحالات المتعلقة بالمركبات).

4	حالات الاسترداد	رد الرصيد المتبقي من الضريبة على المدخلات المدفوعة القابلة للخصم عند نهاية السنة التي لم يتم خصمها من الضريبة المستحقة في فترة السنة
	الشروط	➢ ان يكون مقدم الطلب شخصاً مسجلاً. ➢ تقديم طلب الاسترداد / التسوية من المكلف المسجل نفسه أو من ينوبه قانوناً على نموذج طلب الاسترداد / التسوية مستوفياً البيانات والحقول الواردة فيه . ➢ التزام المسجل بتقديم الإقرارات الضريبية وفقاً للقانون والقرارات النافذة والمبين بها ضريبة المدخلات التي سبق أن قام الشخص المسجل بدفعها على مشترياته من السلع والخدمات المستوردة / المحلية الخاضعة للضريبة والمباعة /المؤداة خلال الفترة الضريبية مع إرفاق نسخة من البيانات الجمركية / بيان فواتير البيع موضحاً بها الضريبة المسددة . ➢ التحقق من عدم وجود أرصدة على المكلف/المسجل مستحقة للإدارة الضريبية من الضريبة العامة على المبيعات. لا يشترط التقيد بمضي السنة بالنسبة لطلبات الاسترداد المقدمة من المسجلين المتعلقة بضريبة مدخلات الإنتاج الأخرى (السلع الإنتاجية) وذلك حين تتجاوز الضريبة على المدخلات الضريبة على المخرجات.
	الوثائق المطلوبة	➢ ارفاق نسخة من الوثائق والمستندات المؤيدة الآتية: • الإقرار الضريبي عن آخر فترة ضريبية والمبين به أصل رصيد ضريبة المدخلات المسددة والمبالغ التي تم خصمها خلال السنة والرصيد المتبقي المطلوب استرداده. • البيانات الجمركية / بيان فواتير البيع موضحاً بها الضريبة المسددة . • اصل رصيد ضريبة المدخلات المسددة . • المبالغ التي تم خصمها خلال السنة. • الرصيد المتبقي المطلوب استرداده.

حالات الاسترداد	رد الضريبة التي سبق دفعها على حليب الأطفال الواردة ضمن الجدول رقم (2) المرفق بالقانون والخاضعة للضريبة بمعدل (صفر ٪)	
	الشروط	➢ تقديم طلب الاسترداد / التسوية من المكلف المسجل نفسه أو من ينوبه قانوناً على نموذج طلب الاسترداد / التسوية مستوفياً البيانات والحقول الواردة فيه . ➢ أن يكون المكلف المسجل ملتزماً بتقديم الاقرارات الضريبية (دخل ، مبيعات) وفقاً للقوانين الضريبية النافذة . ➢ تقديم الوثائق والمستندات المؤيدة لتحصيل الضريبة عند الشراء مع نسخة معمدة من البيان الجمركي أو فاتورة البيع محملة بالضريبة صادرة من شخص مسجل باسم طالب الاسترداد. ➢ عدم وجود أرصدة على المكلف / المسجل مستحقة للإدارة الضريبية من الضريبة العامة على المبيعات.
	الوثائق المطلوبة	➢ إرفاق نسخة من الوثائق و المستندات الآتية : • الاقرار الضريبي للفترة محل الاسترداد . • البيان الجمركي في حال الاستيراد معمدة من الجمارك . • فاتورة البيع محملة بالضريبة صادرة من شخص مسجل في حالة الشراء من السوق المحلية.

4	حالات الاسترداد	رد الضريبة التي سبق دفعها على خدمات الملاحة الجوية الدولية وأية خدمات مرتبطة بخدمات الطيران المدني الدولية وخدمات الملاحة البحرية الدولية وخدمات الموانئ وخدمات النقل البري الدولي الواردة ضمن الجدول رقم (2) المرفق بالقانون والخاضعة للضريبة بمعدل (صفر ٪)
	الخدمات الخاضعة للضريبة بمعدل (صفر٪)	➢ خدمات الملاحة الجوية الدولية وأية خدمات مرتبطة بخدمات الطيران المدني الدولية. ➢ خدمات الملاحة البحرية الدولية . ➢ خدمات الموانئ. ➢ خدمات النقل البري الدولي.
	الشروط	➢ ان يكون مقدم الطلب شخصاً مسجلاً. ➢ تقديم طلب الاسترداد / التسوية من المكلف المسجل نفسه أو من ينوبه قانوناً على نموذج طلب الاسترداد / التسوية مستوفياً البيانات والحقول الواردة فيه . ➢ تقديم فاتورة أداء الخدمة محملة بالضريبة صادرة من شخص مسجل باسم طالب الاسترداد أو نسخة معمدة من البيان الجمركي في حالة الاستيراد ➢ التأكيد على أن الخدمة المؤداة ضمن الخدمات الخاضعة للضريبة بمعدل (صفر٪) والواردة في الجدول رقم (2) المرفق بالقانون.
	الوثائق المطلوبة	➢ إرفاق نسخة من الوثائق والمستندات الآتية : • الاقرار الضريبي للفترة محل الاسترداد . • البيان الجمركي معمد من الجمارك في حال الاستيراد باسم طالب الاسترداد . • فاتورة البيع محملة بالضريبة صادرة من شخص مسجل في حالة الشراء من السوق المحلية. • قسيمة / قسائم سداد الضريبة لصالح مصلحة الضرائب.

4	حالات الاسترداد	رد الضريبة التي سبق دفعها من الجهات المعفية بموجب أحكام المادة (42) من القانون والمسددة من المشمولين بالإعفاء عند شراء سلع أو خدمات مستوردة أو محلية .
	المشمولين بالإعفاء	➢ لا تخل احكام القانون بالإعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات البترولية والتعدينية والمصادق عليها بقانون خاص وفقاً للإجراءات الدستورية. ➢ تعفى من الضريبة بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة: • السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للإستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والأدخنة . • المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في الجمهورية اليمنية وموظفوها غير اليمنيين المتمتعين بالصفة الدبلوماسية وذلك للاستخدام الخاص.
	الشروط	➢ تقديم طلب كتابي باسترداد الضريبة المدفوعة عبر وزارة الخارجية أو معمد منها شريطة الآتي : • أن تكون السلع أو الخدمات المستوردة أو المحلية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والأدخنة بالنسبة للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية (شريطة المعاملة بالمثل) . • أن تكون السلع أو الخدمات التي تستوردها أو تشتريها محلياً المنظمات الدولية والاقليمية العاملة في الجمهورية وموظفوها غير اليمنيين الذين يتمتعون بالصفة الدبلوماسية وذلك للإستخدام الخاص. ➢ تقديم طلب باسترداد الضريبة المدفوعة عبر الوزارة المعنية أو معمدة منها، بالنسبة للمنشأة البترولية والتعدينية بموجب أحكام المادة (42) من القانون.
	الوثائق المطلوبة	إرفاق نسخة من الوثائق و المستندات الآتية : ➢ أصل فاتورة البيع محملة بالضريبة العامة على المبيعات صادرة من شخص مسجل في حالة الشراء من السوق المحلية . ➢ البيان الجمركي في حال الاستيراد معمد من الجهة . ➢ الاتفاقية المصادق عليها بقانون وفقاً للإجراءات الدستورية. ➢ المستندات المؤيدة لسداد الضريبة عند الشراء المحلي.

مصلحة الضرائب
TAX AUTHORITY
بدأ بيد نبني يمن الغد



ثالثاً
إجراءات الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة

مصلحة الضرائب
TAX AUTHORITY
يدا بيد نبني يمن الغد

	إجراءات الإدارة الضريبية	جهة تنفيذ الإجراء		رقم الخطوة في الخارطة	وصف الإجراء	زمن التنفيذ
		مكان التنفيذ			الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة.	
1		الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة	النافذة الواحدة	1	**يقوم موظف النافذة الواحدة بالآتي:** 1) إستلام طلب الاسترداد ومرفقاته من المكلف/المسجل/صاحب الشأن ومراجعته من الناحية الشكلية والمستندية والتأكد من الآتي: • تقديم طلب الاسترداد على النموذج الرسمي المعد لهذا الغرض بالنسبة للمكلف/المسجل. • تقديم الطلب خلال الموعد القانوني المحدد لذلك. • إرفاق الوثائق والمستندات المؤيدة والمطلوبة (حسب طبيعة الحالة). • تعبئة كافة بيانات وحقول نموذج طلب الاسترداد من قبل المكلف /المسجل. • (عند وجود نقص في بيانات الطلب أو عدم إرفاق الوثائق والمستندات المؤيدة والمطلوبة يتم ابلاغ المكلف/المسجل لاستيفاء البيانات والوثائق والمستندات الناقصة). • ختم وتوقيع الطلب من قبل المكلف/المسجل أو من ينوبه قانوناً بموجب تفويض رسمي موقع من المكلف/المسجل نفسه ومختوم بختم المنشأة ومحدد لطبيعة التفويض وتاريخ سريانه. • مطابقة صور الوثائق مع الأصول والتوقيع من قبل موظف النافذة الواحدة بما يفيد المطابقة مع (صورة طبق الأصل). 2) قيد بيانات طلب الاسترداد في سجل استلام طلبات الاسترداد المقدمة . 3) إصدار إشعار آلي من النظام باستلام الطلب ومرفقاته والتوقيع عليه وتسليمه للمكلف/المسجل/صاحب الشأن موضحاً فيه تاريخ استلام الطلب تحت التوقيع. 4) الأرشفة الآلية لطلب الاسترداد ومرفقاته واشعار الاستلام. 5) إحالة طلب الاسترداد ومرفقاته مع نسخة من اشعار الاستلام وتسليمه تحت التوقيع إلى إدارة/قسم مراجعة طلبات الاسترداد.	1	ساعة (من اليوم الأول)

	إجراءات الإدارة الضريبية	جهة تنفيذ الإجراء		رقم الخطوة في الخارطة	وصف الإجراء	زمن التنفيذ
1		الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة	إدارة /قسم مراجعة طلبات الاسترداد	2	**تقوم إدارة/قسم مراجعة طلبات الاسترداد بالآتي:** 1) استلام أصل طلب الاسترداد ومرفقاته وقيده في سجل طلبات الاسترداد المقدمة المعد لهذا الغرض. 2) الارشفة الآلية/الورقية لطلب الاسترداد ومرفقاته. 3) دراسة وتقييم الطلب حسب نوع وطبيعة الحالة محل الاسترداد، وبحسب الأحوال يتم الآتي: • إذا كانت حالة الاسترداد مصنفة ضمن الحالات غير المشمولة بعملية الفحص والمراجعة (حالات التكرار / الخطأ/دون وجه حق/الجهات المعفاه) أو في حال استكمال إجراءات الفحص والمراجعة للفترة محل الاسترداد للحالات التي تتطلب ذلك (حالات الرصيد الدائن ، الصادرات من السلع والخدمات الخاضعة للمعدل الصفري) ، يتم إحالة الطلب ومرفقاته وتسليمه تحت التوقيع إلى مراجع طلبات الاسترداد لاستكمال إجراءات المراجعة وفقاً للقوانين والقرارات والتعليمات المنظمة لذلك. • في حال عدم استكمال إجراءات الفحص والمراجعة للإقرارات المقدمة من المكلف/المسجل عن الفترة محل الاسترداد للحالات التي تتطلب ذلك (حالات الرصيد الدائن، الصادرات من السلع والخدمات الخاضعة للمعدل الصفري) يتم إعداد طلب إجراء فحص ومراجعة موجه (مخطط) لأغراض الاسترداد (لتحديد الموقف الضريبي)، والتوقيع عليه وتسليمه تحت التوقيع إلى إدارة/قسم المراجعة المختصة وذلك لاستكمال اجراءات الفحص والمراجعة لإقرارات المكلف/المسجل محل الاسترداد خلال الموعد المحدد بخطة الفحص والمراجعة المعتمدة وموافاة إدارة/قسم مراجعة طلبات الاسترداد بنسخة من نتائج تقرير الفحص والمراجعة. 4) تحرير طلب إلى إدارة /قسم التحصيل(قسم حساب المكلف) بتحديد الموقف الضريبي (المبالغ والضرائب المستحقة بصورة نهائية من مختلف الأنواع) على المكلف /المسجل وموافاة إدارة /قسم مراجعة طلبات الاسترداد بذلك.	بقية اليوم الأول اليوم الثاني

	إجراءات الإدارة الضريبية	جهة تنفيذ الإجراء		رقم الخطوة في الخارطة	وصف الإجراء	زمن التنفيذ
1		الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة	إدارة/ قسم مراجعة طلبات الاسترداد	3	**يقوم مراجع طلبات الاسترداد بالآتي:** ➢ فحـص ومراجعـة طلـب الاسـترداد فـي ضـوء البيانـات والمعلومـات المتـوافرة والوثـائق والمستندات المؤيدة وفقاً لطبيعة حالة الاسترداد وبحسب القواعد والشروط والإجراءات المحددة بموجب القوانين والقرارات والتعليمات المنظمة لذلك . ➢ التأكد من صحة الطلب والوثائق والمستندات المقدمة من المكلف/المسجل والتثبت من سداد المكلف/المسجل لمبالغ بالزيادة عن مقدار الضريبة المستحقة عليه بصورة نهائية بعد المطابقة والرجوع إلى الوثائق والسجلات والتحقق من سداد وتوريد تلك المبالغ مقابل الضريبة المستحقة على المكلف /المسجل ولذات الفترة أو الواقعة المقدم عنها الطلب. ➢ تحديد مقدار المبلغ أو المبالغ المطلوب ردها. ➢ التأكد من عدم وجود دين ضريبي مستحق على المكلف/المسجل في ضرائب الدخل الأخرى أو الضريبة العامة على المبيعات حتى ذلك التاريخ (حسب طبيعة الحالة) . ➢ إعداد تقرير بنتائج فحص ومراجعة طلب الاسترداد موضحاً به قرار الفحص والمراجعة المتخذ بشأن طلب الاسترداد (قبول/تعديل/رفض) وأسباب هذا القرار، والتوقيع على التقرير ورفعه إلى مدير /رئيس قسم المراجعة مع طلب الاسترداد ومرفقاته .	(30) يوم لضرائب الدخل (20) يوم لضريبة العامة على المبيعات
				4	**يقوم مدير إدارة/رئيس قسم مراجعة طلبات الاسترداد بالآتي :** ➢ مراجعة تقرير نتائج الفحص والمراجعة لطلب الاسترداد والتوقيع عليه من قبل رئيس القسم ومدير الإدارة بعد استيعاب وتنفيذ أي ملاحظات (إن وجدت). ➢ استكمال إجراءات المصادقة والتعميد على التقرير من قبل المستوى الإداري المخول بذلك (حسب السقوف والصلاحيات المعتمدة). ➢ قيد تقرير الفحص والمراجعة المعتمد في سجل إنجازات الفحص والمراجعة لطلبات الاسترداد. ➢ الأرشفة الآلية والورقية لتقرير الفحص والمراجعة المعتمد ومرفقاته وإرساله للأرشيف العام للحفظ في ملف المكلف/المسجل تحت التوقيع.	(4) أيام

	إجراءات الإدارة الضريبية	جهة تنفيذ الإجراء		رقم الخطوة في الخارطة	وصف الإجراء	زمن التنفيذ
1		الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة	إدارة/ قسم مراجعة طلبات الاسترداد	5	➢ بناءً على تقرير نتائج الفحص والمراجعة لطلب الاسترداد تقوم إدارة / قسم مراجعة طلبات الاسترداد بإصدار قرار (الرفض/القبول/ التعديل) وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض وبحسب طبيعة الحالة على النحو الآتي : **أولاً : في حالة رفض طلب الاسترداد :** اصدار قرار رفض طلب الاسترداد مبيناً أسباب ومبررات الرفض **ثانياً: في حالة قبول طلب الاسترداد.** اصـدار قـرار رد/تسـوية الضـريبة موضـحاً بـه الأسـباب والمبـررات بحسـب أسـلوب الـرد المعتمد وفقاً للحالات الآتية. أ- **قرار رد الضريبة:** في حالة عدم وجود أي مبالغ أو ضرائب مستحقة علـى المكلـف/المسـجل مـن مختلف أنواع الضرائب. ب- **قرار الرد والتسوية للضريبة من نفس نوع الضريبة:** في حالة وجود مبالغ وضرائب مستحقة على المكلف/المسجل مـن نفـس نـوع الضريبة محل الاسترداد وكانت تلك المبالغ والضرائب المستحقة: • أكبر أو تساوي مبلغ الضريبة المقرر ردها (تسوية). • أقل من مبلغ الضريبة المقرر ردها (رد – تسوية). ج- **قرار الرد والتسوية للضريبة من نوع ضريبة أخرى:** في حالة وجـود مبـالغ وضـرائب مسـتحقة علـى المكلـف/المسـجل خـلاف نـوع الضريبة محل الاسترداد، وكانت تلك المبالغ والضرائب المستحقة: • أكبر أو تساوي مبلغ الضريبة المقرر ردها (تسوية). • أقل من مبلغ الضريبة المقرر ردها (رد – تسوية).	يومين

	إجراءات الإدارة الضريبية	جهة تنفيذ الإجراء		رقم الخطوة في الخارطة	وصف الإجراء	زمن التنفيذ
1		الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة	إدارة/ قسم مراجعة طلبات الاسترداد	5	ثالثاً: في حالة تعديل طلب الاسترداد. اصـدار قـرار رد/تسـوية الضـريبة موضـحاً بـه أسـباب ومبـررات التعـديل ويـتم رد/تسوية الضريبة بحسب أسلوب الرد المعتمد وفقاً للبندين اولاً وثانياً انفا الذكر (مع بيـان الضـريبة المطلـوب اسـترداداها، مبلـغ الضـريبة المرفـوض ردهـا ، مبلـغ الضريبة المقرر ردها.) ➢ التوقيع على القرار من قبل المراجع و رئيس القسم ومدير الإدارة والمدير العام. ➢ ختم القرار وقيده في السجل المعد لهذا الغرض. ➢ إرسال قرار (الرفض/ القبول/ التعديل) إلى :- • الأصل إلى إدارة / قسم التحصيل(قسم الرد) لاستكمال الإجراءات اللازمة بحسب طبيعة الحالة. • نسخة إلى خدمات المكلفين (النافذة الواحدة) لتسليم المكلف/المسجل قرار (الرفض/ القبول/ التعديل) عبر الرسائل النصية (sms) أو البريد المسجل بعلم الوصول أو التبليغ الإداري المباشر تحت التوقيع وموافاة إدارة/قسم مراجعة الاسترداد وإدارة / قسم التحصيل(قسم الرد) بنسخة من اشعار استلام المكلف/المسجل. ➢ الأرشفة الآلية والورقية لقرار (الرفض/ القبول/ التعديل) ومرفقاته واشعار استلام المكلف/المسجل. ➢ إرسال الأوليات إلى الإرشيف العام للحفظ في ملف المكلف/المسجل تحت التوقيع .	-

	جهة تنفيذ الإجراء		رقم الخطوة في الخارطة	وصف الإجراء	زمن التنفيذ
1	إجراءات الإدارة الضريبية	الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة	6	تقوم إدارة / قسم التحصيل(قسم الرد) بالآتي : أ- استلام قرار (الرفض/ القبول/ التعديل) من إدارة /قسم مراجعة طلبات الاسترداد ومرفقاته. ب- القيد في السجل المعد لهذا الغرض (الياً ويدوياً). ج- بحسب طبيعة الحالة محل الاسترداد يتم اصدار الآتي: أولاً : في حالة رفض طلب الاسترداد : اصدار أمر قيد بالمبلغ المرفوض رده لتسويته من الرصيد الدائن للمكلف /المسجل. ثانياً: في حالة قبول طلب الاسترداد حسب طبيعة الحالة الواردة بالبند ثانياً من الخطوة رقم (5) : • في حالة عدم وجود أي مبالغ أو ضرائب مستحقة على المكلف/المسجل من مختلف أنواع الضرائب ✓ اصدار أمر قيد بمبلغ الضريبة المقرر ردها مباشرة للمكلف/ المسجل. ✓ اصدار أمر رد بمبلغ الضريبة المقرر ردها بالمبلغ كاملاً. • في حالة وجود مبالغ وضرائب مستحقة على المكلف/المسجل ✓ اصدار أمر قيد بمبلغ الضريبة المقرر ردها أو تسويتها للمكلف/ المسجل. ✓ اصدار أمر تسوية بمبلغ الضريبة المقرر ردها (في حدود الرصيد المستحق) والتي سيتم تسويتها وخصمها من المبالغ والضرائب المسحقة على المكلف / المسجل. ✓ اصدار أمر رد بمبلغ الضريبة المقرر ردها بالمبلغ المتبقي بعد اجراء تسوية المبالغ والضرائب المستحقة على المكلف/المسجل. ثالثاً: في حالة تعديل طلب الاسترداد. ✓ اثبات مبلغ الضريبة المرفوضة وفقاً للبند اولاً. ✓ اصدار أمر (قيد/رد/تسوية) لمبلغ الضريبة المقرر ردها وفقاً للبند ثانياً. د- التوقيع على امر(القيد / الرد/ التسوية) للضريبة من مدير الإدارة ورئيس القسم. ه- ارسال اصل أمر القيد واصل أمر التسوية ونسخة من أمر رد الضريبة إلى قسم حساب المكلف لاستكمال الإجراءات اللازمة في حساب المكلف العام بحسب طبيعة الحالة . و- ارسال اصل أمر رد الضريبة ومرفقاته إلى إدارة الشؤون المالية/ الحسابات لاستكمال الإجراءات اللازمة لرد مبلغ الضريبة بحسب طبيعة الحالة وأسلوب الرد المعتمد. ز- الارشفة الالية والورقية.	يوم واحد

	إجراءات الإدارة الضريبية	جهة تنفيذ الإجراء		رقم الخطوة في الخارطة	وصف الإجراء	زمن التنفيذ
1	إجراءات الإدارة الضريبية	الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة	إدارة الشؤون المالية / الحسابات	7	تقوم إدارة الشؤون المالية / الحسابات بالآتي: 1) استلام اصل أمر رد الضريبة ومرفقاته من إدارة /قسم التحصيل (قسم الرد) والتوقيع بما يفيد الاستلام. 2) القيد في السجل المعد لهذا الغرض. 3) اصدار استمارة الصرف بحسب النموذج المعتمد والتوقيع عليها . 4) تحرير شيك من الحساب المخصص للاسترداد الضريبي لصالح المكلف/المسجل أو الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة بحسب طبيعة الحالة و أسلوب الرد المعتمد بموجب قرار الرد . 5) استكمال إجراءات توقيع وتعميد الشيك وختمه والقيد في السجلات المعدة لهذا الغرض وأرشفته الياً وورقياً. 6) إرسال أصل الشيك المحرر باسم المكلف/المسجل إلى النافذة الواحدة لإجراء التسليم للمكلف/المسجل عبر البريد المسجل بعلم الوصول أو التبليغ الإداري المباشر تحت التوقيع وموافاة إدارة الشؤون المالية / الحسابات بإشعار استلام المكلف/المسجل للشيك. 7) إرسال اصل الشيك المحرر باسم الإدارة الضريبية إلى البنك لتنفيذ عملية توريده إلى حساب الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة. 8) استلام اشعار صرف الشيك من البنك المركزي ومذكرة المقاصة وكشف البنك. 9) إرسال نسخة من(استمارة الصرف / الشيك / اشعار الصرف / مذكرة المقاصة/كشف البنك) إلى إدارة/قسم التحصيل (الرد / حساب المكلف) لاستكمال الإجراءات اللازمة. 10) الارشفة الالية والورقية. 11) إرسال نسخة بكافة الوثائق والمستندات المتعلقة بطلب الاسترداد للأرشيف العام للحفظ في ملف المكلف/المسجل تحت التوقيع .	يوم واحد

	إجراءات الإدارة الضريبية	الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة	جهة تنفيذ الإجراء: إدارة / قسم التحصيل (حساب المكلف)	رقم الخطوة في الخارطة	وصف الإجراء	زمن التنفيذ
1				8	**تقوم إدارة / قسم التحصيل (حساب المكلف) بالآتي:** ➢ استلام اصل أمر القيد واصل أمر التسوية ونسخة من أمر رد الضريبة من قسم الرد ويتم اجراء : • **في حالة الرفض:** اثبات المبلغ المرفوض رده في الحقل الخاص بالمبالغ المرفوضة والغير قابلة للرد الوارد في جانب الاسترداد من حساب المكلف وتسويته وخصمه من الرصيد الدائن في الحساب للفترة محل الاسترداد وتحديد الرصيد النهائي للمكلف /المسجل بعد تسوية المبلغ المرفوض رده. • **في حالة تسوية الضريبة:** اثبات مبلغ الضريبة المقرر ردها وتسويتها في حساب المكلف العام للفترة الضريبية محل الرد التي سيتم الخصم منها ، وذلك في الحقل الخاص بالتسويات الواردة في الجانب الدائن (المبالغ المسددة) من حساب المكلف العام . ➢ استلام نسخة من(استمارة الصرف / الشيك / اشعار الصرف / مذكرة المقاصة/كشف البنك) من إدارة الشؤون المالية / الحسابات ويتم اجراء : • **في حالة رد الضريبة:** اثبات مبلغ الضريبة المستردة من قبل المكلف / المسجل في الحقل الخاص بها في جانب الاسترداد من الحساب ومن ثم تحديد الرصيد النهائي للمكلف/ المسجل بعد الاسترداد ، مع توضيح أساس الرد ورقم وتاريخ الشيك / مذكرة المقاصة / اشعار الصرف ، وفقاً لأسلوب الرد المعتمد.. ➢ اصدار كشف حساب المكلف بعد اجراء اللازم وفقاً لقرار(الرفض/القبول /التعديل) وبحسب طبيعة الحالة . ➢ ارسال نسخة من كشف حساب المكلف واشعار المقاصة وكشف البنك إلى قسم الرد لتسليمه للمكلف/المسجل عبر النافذة الواحدة وموافاة قسم الرد بأشعار استلام المكلف /المسجل. ارسال نسخة من كشف حساب المكلف إلى إدارة/قسم مراجعة طلبات الاسترداد. ➢ الارشفة الالية والورقية.	يوم واحد

	إجراءات الإدارة الضريبية	جهة تنفيذ الإجراء		وصف الإجراء
1	إجراءات الإدارة الضريبية	الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة	إدارة / قسم التحصيل	**حالات اخرى** **اولاً : في حالة طلب المكلف/المسجل** **ترحيل مبلغ الضريبة المقرر ردها إلى فترة ضريبية لاحقة** **تقوم إدارة / قسم التحصيل(قسم الرد) بالآتي :** ➢ استلام طلب الترحيل من المكلف /المسجل للضريبة المقرر ردها (كلياً أو جزئياً) . ➢ القيد في السجل المعد لهذا الغرض. ➢ بحسب طبيعة الحالة يتم الآتي: **أ- في حالة ترحيل مبلغ الضريبة المقرر ردها إلى فترة ضريبية لاحقة ولنفس نوع الضريبة محل الرد :** • إصدار أمر قيد بمبلغ الضريبة المقرر ردها والتي سيتم ترحيلها إلى فترة ضريبية لاحقة ولنفس نوع الضريبة محل الرد. • إصدار أمر ترحيل مبلغ الضريبة المقرر ردها عن طريق الترحيل إلى نفس نوع الضريبة في فترة ضريبية لاحقة، موضحاً به (الفترة الضريبية التي سيتم الترحيل إليها، نوع الضريبة المرحل إليها، مبلغ الضريبة المرحلة). • ارسال إلى قسم حساب المكلف الآتي: ✓ أمر القيد: بحيث يتم إثبات مبلغ الضريبة المقرر ردها في الحقول المخصصة لها في جانب الاسترداد من حـ/المكلف ، مع المطابقة الآلية لمبلغ الضريبة المطلوب ردها مع الرصيد الدائن المثبت في حساب المكلف وتحديد الفروق (إن وجدت). ✓ أمر الترحيل ومعالجته على النحو الآتي: – إثبات مبلغ الضريبة المرحلة في الحقل الخاص بها في جانب الاسترداد من حـ/المكلف للفترة الضريبية محل الرد، ومن ثم تحديد الرصيد النهائي بعد الاسترداد. – إثبات مبلغ الضريبة المرحلة في حـ/المكلف للفترة الضريبية التي تم الترحيل إليها، وذلك في الحقل الخاص بالتسويات (الوارد في الجانب الدائن) باعتباره رصيد مرحل من فترة ضريبية سابقة، مع توضيح نوع الضريبة المرحل إليها والفترة الضريبية السابقة التي تم الترحيل منها.

	إجراءات الإدارة الضريبية	جهة تنفيذ الإجراء		وصف الإجراء
1		الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة	إدارة / قسم التحصيل	
				حالات اخرى

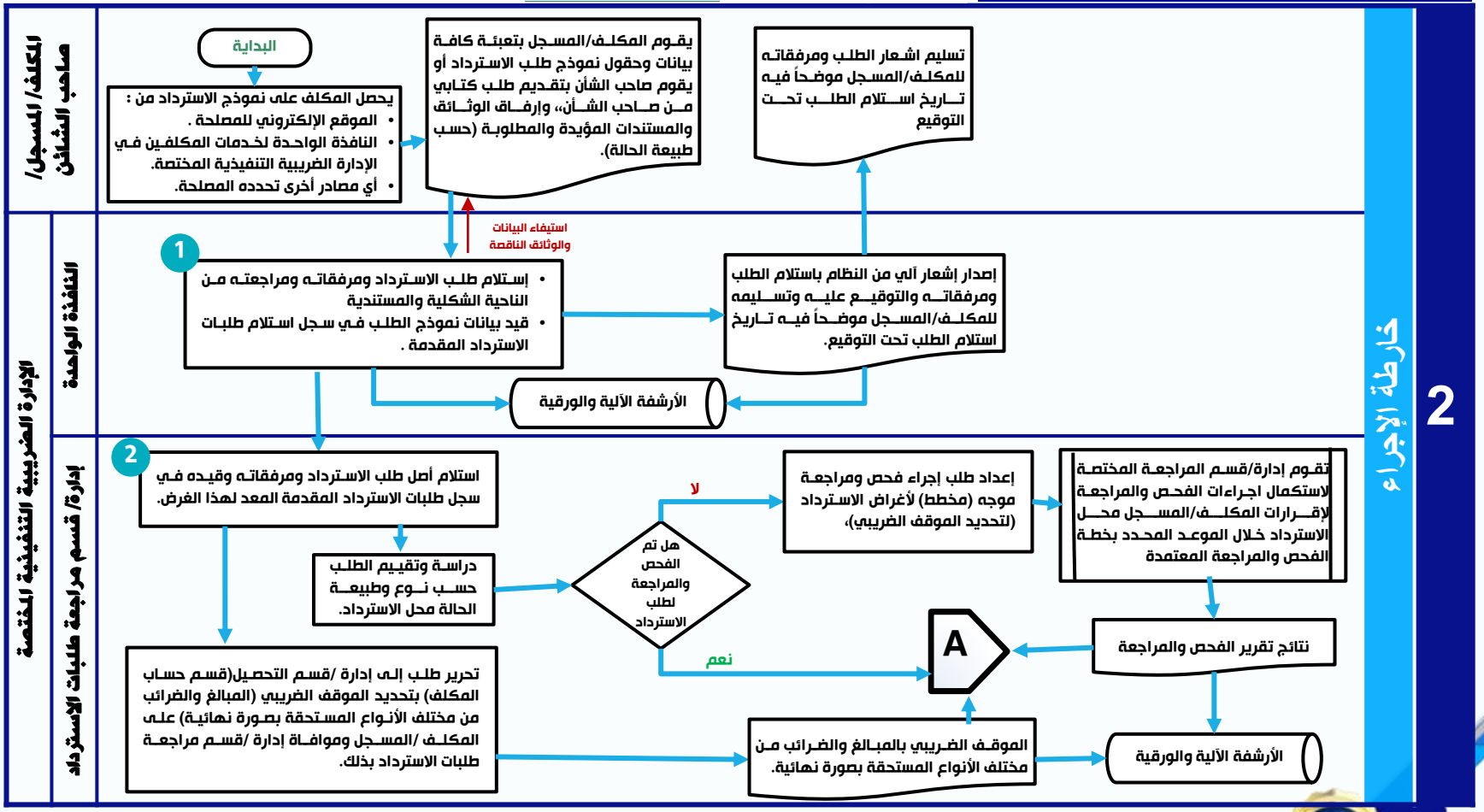
ب - في حالة رد الضريبة من خلال ترحيل مبلغ الضريبة المقرر ردها إلى فترة ضريبية لاحقة لضريبة أخرى خلاف نوع الضريبة محل الرد يتم:

- إصدار أمر قيد بمبلغ الضريبة التي سيتم ترحيلها إلى ضريبة أخرى في فترة ضريبية لاحقة،
- ارسال أمر القيد إلى حـ/المكلف المالي، بحيث يتم إثبات مبلغ الضريبة المقرر ردها في الحقول المخصصة لها في جانب الاسترداد من حـ/المكلف ، مع المطابقة الآلية لمبلغ الضريبة المطلوب ردها مع الرصيد الدائن المثبت في حساب المكلف وتحديد الفروق (إن وجدت).
- إصدار أمر رد وترحيل الضريبة بشيك صادر باسم الإدارة الضريبية مسحوب من الحساب الخاص باسترداد الضريبة محل الرد إلى حساب الإيراد العام للضريبة الأخرى المرحل إليها، موضحاً به نوع الضريبة والفترة الضريبية المرحل إليها، وإحالة أمر الرد والترحيل (يدوي، آلي) مع الوثائق والمستندات المؤيدة إلى الشئون المالية لاستكمال إجراءات الرد والترحيل.
- بعد استكمال إجراءات قطع الشيك وخصم مبلغ الضريبة من حساب الاسترداد وإضافته إلى حساب إيرادات الضريبة المرحل إليها يتم إثبات رقم وتاريخ الشيك/إشعار الخصم/ إشعار الإضافة على أمر الرد والترحيل إلى حساب المكلف .
- ترحيل أمر الرد والترحيل المخصوم من حساب الاسترداد والمورد إلى حساب إيرادات الضريبة المرحل إليها وإثبات مبلغ الضريبة المرحلة في الحقل الخاص بالمبالغ المسترد والمرحلة إلى ضريبة أخرى الوارد في جانب الاسترداد من حـ/المكلف المتعلق بنوع الضريبة والفترة الضريبية محل الرد مع توضيح رقم وتاريخ الشيك وإشعار الخصم وإشعار الإضافة، ومن ثم تحديد الرصيد النهائي بعد الاسترداد والترحيل.
- يقوم قسم التحصيل المكتبي بإصدار أمر تحصيل بمبلغ الضريبة المرحلة والموردة إلى حساب الضريبة المرحل إليها موضحاً به نوع الضريبة والفترة الضريبية المرحل منها ونوع الضريبة والفترة الضريبية المرحل إليها.
- ترحيل أمر التحصيل إلى حـ/المكلف الخاص بنوع الضريبة والفترة الضريبية المرحل إليها، وإثبات مبلغ الضريبة المرحلة والمورد في الحقل الخاص بالضريبة المسددة في الجانب الدائن (المبالغ المسددة) من حـ/المكلف مع توضيح نوع الضريبة والفترة الضريبية المرحل منها وإثبات رقم وتاريخ الشيك وإشعار التوريد البنكي.

	إجراءات الإدارة الضريبة	جهة تنفيذ الإجراء		وصف الإجراء
1		الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة	إدارة / قسم التحصيل	**ثانياً في حالة سقوط حق المكلف/المسجل من استرداد الضريبة المدفوعة بالزيادة** إذا مضت خمس سنوات من تاريخ دفع الضريبة الزائدة (الرصيد الدائن المعتمد للمكلف/المسجل) دون أي يتقدم المكلف/المسجل بطلب استرداد أو تسوية تلك الضريبة الزائدة (كلياً أو جزئياً) تقوم إدارة / قسم التحصيل(قسم الرد) بالآتي : • إصدار أمر قيد بمبلغ الضريبة الزائدة (الرصيد الدائن) التي سقط حق المكلف/المسجل باستردادها وأصبحت ضريبة غير قابلة للاسترداد لمضي المدة القانونية للاسترداد. • ارسال أمر القيد إلى حـ/المكلف للفترة الضريبية محل الرصيد الدائن غير القابل للرد، وإثبات مبلغ الضريبة غير القابلة للاسترداد في الحقل المخصص لها في جانب الاسترداد من حـ/المكلف، ومن ثم تسويتها وخصمها من الرصيد الدائن المثبت للمكلف/المسجل ، مع إضافة ملاحظة بسقوط حق المكلف/المسجل باسترداد تلك الضريبة (الرصيد الدائن) لمضي الموعد القانوني للاسترداد.	حالات اخرى
		المخرجات		➢ قرار (رفض/قبول/تعديل) طلبات الاسترداد بحسب طبيعة الحالة.

ثالثاً : إجراءات الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة

زمن الخدمة	عدد الخطوات	8 خطوات تراكمي
	استلام الطلب	ساعة واحدة
	إنجاز طلب الرد	ضرائب الدخل: خلال (40) يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الشروط و البيانات والوثائق المطلوبة. الضريبة العامة على المبيعات: خلال (شهر) من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الشروط و البيانات والوثائق المطلوبة.



ثالثاً : إجراءات الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة

زمن الخدمة	استلام الطلب	عدد الخطوات: 8 خطوات تراكمي
	إنجاز طلب الرد	ساعة واحدة

ضرائب الدخل: خلال (40) يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الشروط و البيانات والوثائق المطلوبة.

الضريبة العامة على المبيعات: خلال (شهر) من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الشروط و البيانات والوثائق المطلوبة.

خارطة الإجراء 2

إدارة/ قسم مراجعة طلبات الاسترداد

الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة

A

3 يقوم مراجع طلبات الاسترداد بالآتي:

- ✓ فحص ومراجعة طلب الاسترداد في ضوء البيانات والمعلومات المتوافرة والوثائق والمستندات المؤيدة .
- ✓ التأكد من صحة الطلب والوثائق والمستندات المقدمة من المكلف/المسجل والتثبت من سداد المكلف لمبالغ بالزيادة عن مقدار الضريبة المستحقة عليه بصورة نهائية .
- ✓ تحديد مقدار المبلغ أو المبالغ المطلوب ردها.
- ✓ التأكد من عدم وجود دين ضريبي مستحق على المكلف/المسجل في ضرائب الدخل الأخرى أو الضريبة العامة على المبيعات حتى ذلك التاريخ (حسب طبيعة الحالة) .
- ✓ إعداد تقرير بنتائج فحص ومراجعة طلب الاسترداد موضحاً به قرار الفحص والمراجعة المتخذ بشأن طلب الاسترداد (قبول/تعديل/رفض) وأسباب هذا القرار.
- ✓ الرفع بالتقرير إلى مدير الإدارة/رئيس قسم الإدارة تحت التوقيع.

استيعاب وتنفيذ أي ملاحظات (إن وجدت)

4 يقوم مدير إدارة/رئيس قسم مراجعة طلبات الاسترداد بالآتي :

- ✓ مراجعة تقرير نتائج الفحص والمراجعة لطلب الاسترداد والتوقيع عليه من قبل رئيس القسم ومدير الإدارة بعد استيعاب وتنفيذ أي ملاحظات (إن وجدت).
- ✓ استكمال إجراءات المصادقة والتعميد على التقرير من قبل المستوى الإداري المخول بذلك (حسب السقوف والصلاحيات المعتمدة).
- ✓ قيد تقرير الفحص والمراجعة المعتمد في سجل قيد إنجازات الفحص والمراجعة لطلبات الاسترداد

تقرير فحص ومراجعة طلب الاسترداد

الأرشفة الآلية والورقية

5 اصدار القرار حسب طبيعة الحالة

في حالة قبول طلب الاسترداد

اصدار قرار رد/تسوية الضريبة موضحاً به أسباب ومبررات رد /التسوية الضريبة بحسب أسلوب الرد المعتمد وفقاً للحالات الآتية.

- ✓ قرار رد الضريبة:
- ✓ قرار الرد والتسوية للضريبة من نفس نوع الضريبة:
- ✓ قرار الرد والتسوية للضريبة من نوع ضريبة أخرى

في حالة رفض طلب الاسترداد

اصدار قرار رفض طلب الاسترداد مبيناً أسباب ومبررات الرفض

قرار الاسترداد (قبول/تعديل/رفض)

B

الأرشفة الآلية والورقية

في حالة تعديل طلب الاسترداد

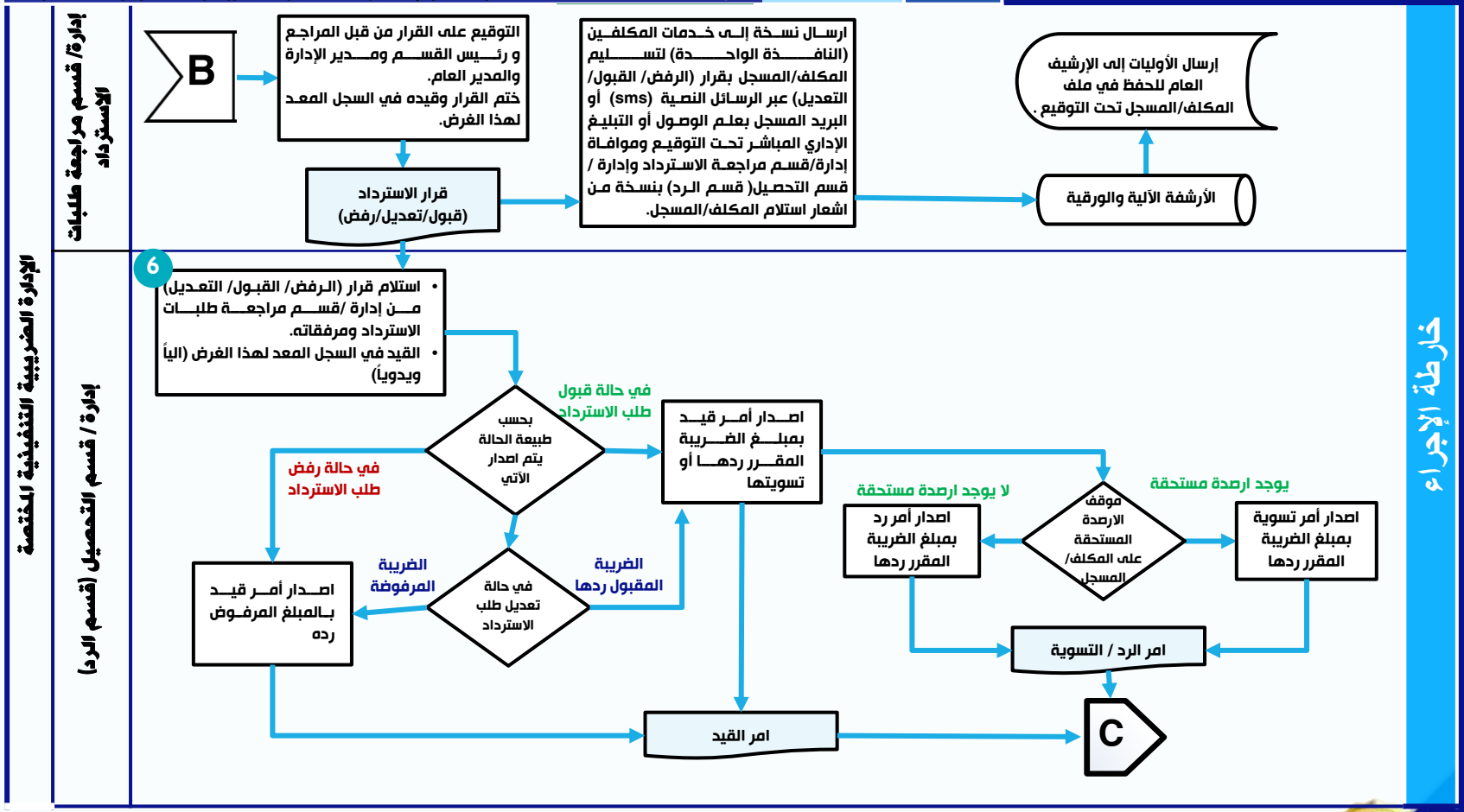
اصدار قرار رد/تسوية الضريبة موضحاً به أسباب ومبررات التعديل ويتم الرد/التسوية الضريبة بحسب أسلوب الرد المعتمد وفقاً للبندين اولاً وثانياً انفا الذكر (مع بيان الضريبة المطلوب استردادها، مبلغ الضريبة المرفوض ردها ، مبلغ الضريبة المقرر ردها.)

ثالثاً : إجراءات الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة

زمن الخدمة	استلام الطلب	عدد الخطوات: 8 خطوات تراكمي
	إنجاز طلب الرد	ساعة واحدة

ضرائب الدخل: خلال (40) يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الشروط و البيانات والوثائق المطلوبة.

الضريبة العامة على المبيعات: خلال (شهر) من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الشروط و البيانات والوثائق المطلوبة.



ثالثاً : إجراءات الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة

عدد الخطوات		8 خطوات تراكمي
زمن الخدمة	استلام الطلب	ساعة واحدة
	إنجاز طلب الرد	ضرائب الدخل: خلال (40) يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الشروط و البيانات والوثائق المطلوبة. الضريبة العامة على المبيعات: خلال (شهر) من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الشروط و البيانات والوثائق المطلوبة.

الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة

إدارة / قسم التحصيل (قسم الرد)

C

التوقيع على امر(القيد / الرد/ التسوية) للضريبة من مدير الإدارة ورئيس القسم.

الأرشفة الآلية والورقية

اصل أمر (القيد/التسوية) نسخة من أمر الرد

اصل أمر الرد

إدارة الشؤون المالية / الحسابات

7

- استلام اصل أمر رد الضريبة ومرفقاته من إدارة /قسم التحصيل (قسم الرد) والتوقيع بما يفيد الاستلام.
- القيد في السجل المعد لهذا الغرض.
- اصدار استمارة الصرف بحسب النموذج المعتمد والتوقيع عليها .
- تحرير شيك من الحساب المخصص للاسترداد الضريبي لصالح المكلف/المسجل أو الإدارة الضريبية التنفيذية المختصة بحسب طبيعة الحالة و أسلوب الرد المعتمد بموجب قرار الرد .
- استكمال إجراءات توقيع وتعميد الشيك وختمه والقيد في السجلات المعدة لهذا الغرض وأرشفته الياً وورقياً.

- إرسال أصل الشيك المحرر باسم المكلف/المسجل إلى النافذة الواحدة لإجراء التسليم للمكلف/المسجل عبر البريد المسجل بعلم الوصول أو التبليغ الإداري المباشر تحت التوقيع وموافاة إدارة الشؤون المالية / الحسابات بإشعار استلام المكلف/المسجل للشيك.
- إرسال اصل الشيك المحرر باسم الإدارة الضريبية إلى البنك لتنفيذ عملية توريده إلى حساب الإدارة الضريبة التنفيذية المختصة.
- استلام اشعار صرف الشيك من البنك المركزي ومذكرة المقاصة وكشف البنك.

الأرشفة الآلية والورقية

الإرشيف العام للحفظ في ملف المكلف/المسجل

إرسال نسخة من(استمارة الصرف / الشيك / اشعار الصرف / مذكرة المقاصة/كشف البنك) إلى إدارة/قسم التحصيل (الرد / حساب المكلف) لاستكمال الإجراءات اللازمة.

إدارة / قسم التحصيل (حساب المكلف)

8

بعد الاستلام وبحسب طبيعة الحالة يتم اجراء :

- في حالة الرفض: اثبات المبلغ المرفوض رده في الحقل الخاص بالمبالغ المرفوضة والغير قابلة للرد الوارد في جانب الاسترداد من حساب المكلف وتسويته وخصمة من الرصيد الدائن في الحساب للفترة محل الاسترداد وتحديد الرصيد النهائي للمكلف /المسجل بعد تسوية المبلغ المرفوض رده.
- في حالة تسوية الضريبة: اثبات مبلغ الضريبة المقرر ردها وتسويتها في حساب المكلف العام للفترة الضريبية محل الرد التي سيتم الخصم منها ، وذلك في الحقل الخاص بالتسويات الواردة في الجانب الدائن (المبالغ المسددة) من حساب المكلف العام .
- في حالة رد الضريبة: اثبات مبلغ الضريبة المستردة من قبل المكلف / المسجل في الحقل الخاص بها في جانب الاسترداد من الحساب ومن ثم تحديد الرصيد النهائي للمكلف/ المسجل بعد الاسترداد ، مع توضيح أساس الرد ورقم وتاريخ الشيك / مذكرة المقاصة / اشعار الصرف ، وفقاً لأسلوب الرد المعتمد.

اصدار كشف حساب المكلف بعد اجراء اللازم وفقاً لقرار(الرفض/القبول /التعديل) وبحسب طبيعة الحالة .
ارسال نسخة من كشف حساب المكلف واشعار المقاصة وكشف البنك) إلى قسم الرد لتسليمة للمكلف/المسجل عبر النافذة الواحدة وموافاة قسم الرد بأشعار استلام المكلف /المسجل. ارسال نسخة من كشف حساب المكلف إلى إدارة/قسم مراجعة طلبات الاسترداد.

الأرشفة الآلية والورقية

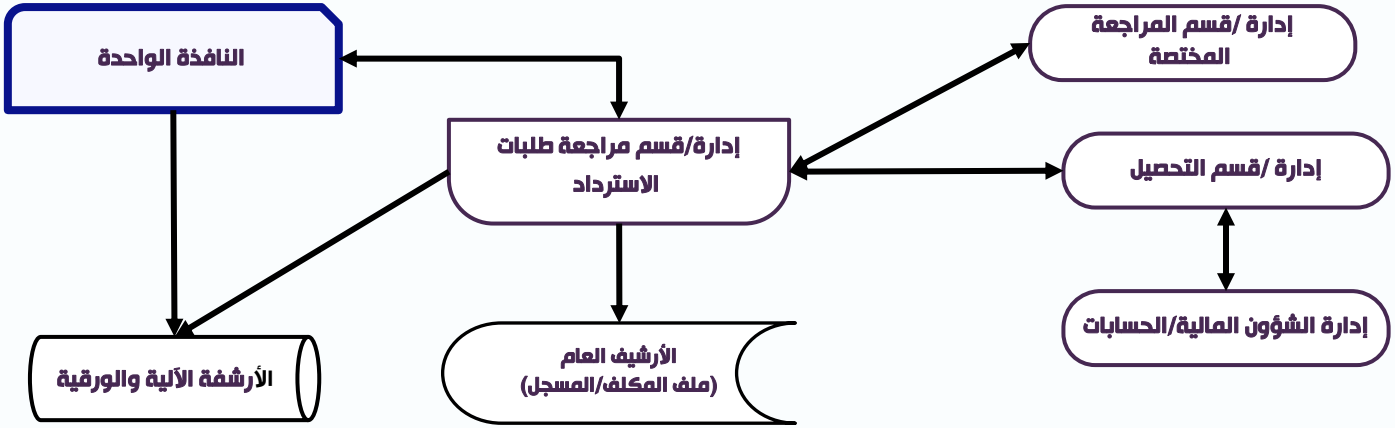
الإرشيف العام للحفظ في ملف المكلف/المسجل

النهاية

خارطة الإجراء

2

3	علاقة الإجراء بالإجراءات الأخرى	الخارطة الكلية للإجراءات الضريبية وتدفق المعلومات انسياب المعلومات والوثائق بين إجراء الاسترداد الضريبي والإجراءات الأخرى (عبر نظام الإجراءات الضريبية)



4	الجهات المشاركة		البنك المركزي
5	رسوم الإجراء		لا يوجد
6	زمن الخدمة	استلام الطلب	ساعة واحدة
		إنجاز طلب الرد	ضرائب الدخل: خلال (40) يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الشروط و البيانات والوثائق المطلوبة. الضريبة العامة على المبيعات: خلال (شهر) من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الشروط و البيانات والوثائق المطلوبة.

7 - النماذج المستخدمة
شكل رقم (1)

الجمهورية اليمنية
وزارة المالية/ مصلحة الضرائب
الادارة العامة/.....
إدارة طلبات الإسترداد /قسم الاسترداد

التـــاريخ : .....
الرقـــم : .....
المرفقـات : .....

المرقم الـ ضريبي														

طلب استرداد (تسوية) في ضرائب الدخل
عن الفترة الضريبية / / 20م إلى / / 20م

اسم المكلف / ..... النشـــاط / .....
الاسم التجاري / ..... الكيان القانوني / .....
عنوان النشـاط / مركزرئيسي / المدينة / ..... حي / ..... شارع / .....
رقم العقـــار / ..... رقم الهاتف / ..... رقم الفاكس / ..... ص.ب / .....
عنوان النشـــاط / فـــرع / المدينـــة / ..... حي / ..... شـــارع / .....
رقم العقـــار / ..... رقم الهاتف / ..... رقم الفاكس / ..... ص.ب / .....

- **الموقف الضـــريبي للمكلف :**

أخر فترة ضـريبية تم المحاسـبة عليها والسـداد من / / 20م إلى / / 20م .

- **بيـانـات المبلغ المطلوب (تســويتـه أو رده) :**

المبلغ المطلوب تســويتـه أو رده مبلغ (.....) فقط

- **مـبـررات تـقـديـم الـطـلـب :**

مبالغ مدفوعة بالتكرار .
مبالغ مدفوعة بالخطاء .
مبالغ مسددة بالزيادة تحت حساب ضرائب الدخل .
اخرى .....

الوثائق والمستندات المرفقة المؤيدة لطلب الاسترداد أو التسوية :

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

اقر أنا الموقع أدناه بصحة المعلومات الواردة أعلاه والمستندات المرفقة :
الاسم الكامل / ..... الصفة / ..... التوقيع / ..... الختم

للاستخـــدام الرسمـــي
تاريخ استلام الطلب : / / سلطات سلطات
رقم القيد في سجل الاسترداد :
اسم المستلم : ..... الصفة : ..... التوقيع : .....

شروط وضوابط تقديم طلب التسوية أو الإسترداد :

1) أن يقدم الطلب من المكلف أو من يمثله قانوناً للإدارة الضريبية .
2) أن يقدم الطب خلال خمس سنوات من تاريخ دفع المبلغ المطلوب رده أو تسويته .
3) إرفاق نسخة من البطاقة الضريبية سارية المفعول .
4) إرفـاق نسـخـة من مسـتـنـدات التســديـد أو التوريـد وكـافـة الوثـائق الرسـمـيـة لطلب الاسترداد أو التسوية .
5) يشترط لرد الضريبة عدم وجود أيه ضرائب مستحقة أخرى على المكلف .
6) في حالة وفاة المكلف ويجوز الرد للورثة بشرط توافر :
   - حكم انحصار وراثه يحدد الورثة الشرعيين للمكلف .
   - تقديم الطلب من شخص لديه توكيل من الورثة .

7 - النماذج المستخدمة

شكل رقم (2)

الجمهورية اليمنية
وزارة المالية
مصلحة الضرائب
الإدارة العامة
فرع/



نموذج رقم (١٢/ض.ع.م)

رقم القيد:
التاريخ: / / م

الرقم الضريبي للتسجيل ٩

طلب إسترداد الضريبة العامة على المبيعات
للفترة الضريبية من / / م إلى / / م

اسم المكلف الكامل: النشاط:
العنوان: مدينة: حي: شارع: رقم العقار:
رقم الهاتف ( ) رقم الفاكس( ) ص.ب ( )

- ☐ رصيد متبقي من ضريبة المدخلات المدفوعة القابلة للخصم وفقاً للبند (٢) من الفقرة (أ) من المادة (١٦) من القانون
- ☐ ضريبة مدفوعه على سلع وخدمات خاضعة لمعدل صفر٪ وفقاً للبند (١) من الفقرة (أ) من المادة (١٦) من القانون
- ☐ ضريبة حصلت بطريقة الخطأ، وفقاً للبند (٤) من الفقرة (أ) من المادة (١٦) من القانون.
- ☐ ضريبة مدفوعه من الجهات المعفيه بموجب إتفاقيات، وفقاً للمادة (٤٢) من القانون.

الوثائق والمستندات المرفقة المؤيده لطلب الإسترداد:-

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

طريقة الرد
شيك ☐ حواله مصرفيه ☐

أقر أنا الموقع أدناه بصحة المعلومات الوارده أعلاه والمستندات المرفقه.

الاسم الكامل الصفة التوقيع الختم

للاستخدام الرسمي

تاريخ ورود الطلب / / م رقم القيد ( ).
اسم مستلم الطلب الصفة التوقيع

مصلحة الضرائب
TAX AUTHORITY
إدأ بيد نبني يمن الغد



رابعاً
المخالفات الضريبية وجرائم التهرب الضريبي المتعلقة بالإجراء

مصلحة الضرائب
TAX AUTHORITY
يدا بيد نبني يمن الغد

المخالفات وجرائم التهرب الضريبي المتعلقة بالإجراء

قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010م وتعديلاته

مادة (141) جرائم التهرب :

أ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (100٪) مائة بالمائة ولا تزيد على (150٪) مائة وخمسين بالمائة من الضريبة المتهرب منها عن أي سنة ضريبية أو جزء منها ، بالإضافة إلى دفع الضريبة والغرامات والمبالغ الإضافية كل مكلف تهرب من الضريبة كلها أو جزء منها بأن أتى أي فعل من الأفعال الآتية :

2-قدم إقراراً ضريبياً بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات صورية أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها.

4-أدرج أي بيان كاذب أو قيد صوري أو غير صحيح في أي إقرار أو مستند أو بيان قدم بمقتضى القانون.

7-قدم سجلات أو دفاتر أو حسابات أو مستندات أو وثائق مزوّرة أو صورية أو بيانات غير صحيحة ، للتهرب من دفع الضريبة كلياً أو جزئياً.

8-لم يحتفظ بالدفاتر والسجلات والحسابات والمستندات أو قام بإتلافها كلياً أو جزئياً قبل انقضاء المدة المحددة في المادة (88) من القانون.

القانون رقم (19) لسنة2001م بشـأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته

مادة (45) : جرائم التهـــرب :

يُعَدُّ تهرباً من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (46) من القانون كل من أتى الأفعال الآتية :-

د- تقديم مستندات أو وثائق أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتهرب من دفع الضريبة أو استردادها كلياً أو جزئياً دون وجه حق.

مادة (46) : عقوبة جرائم التهـــرب :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على التهرب من الضريبة أو الشروع فيه بما يأتي :

(أ) بغرامة لا تقل عن (50٪) خمسين بالمائة ولا تزيد عن ثلاثة امثال مالم يؤدى من الضريبة.

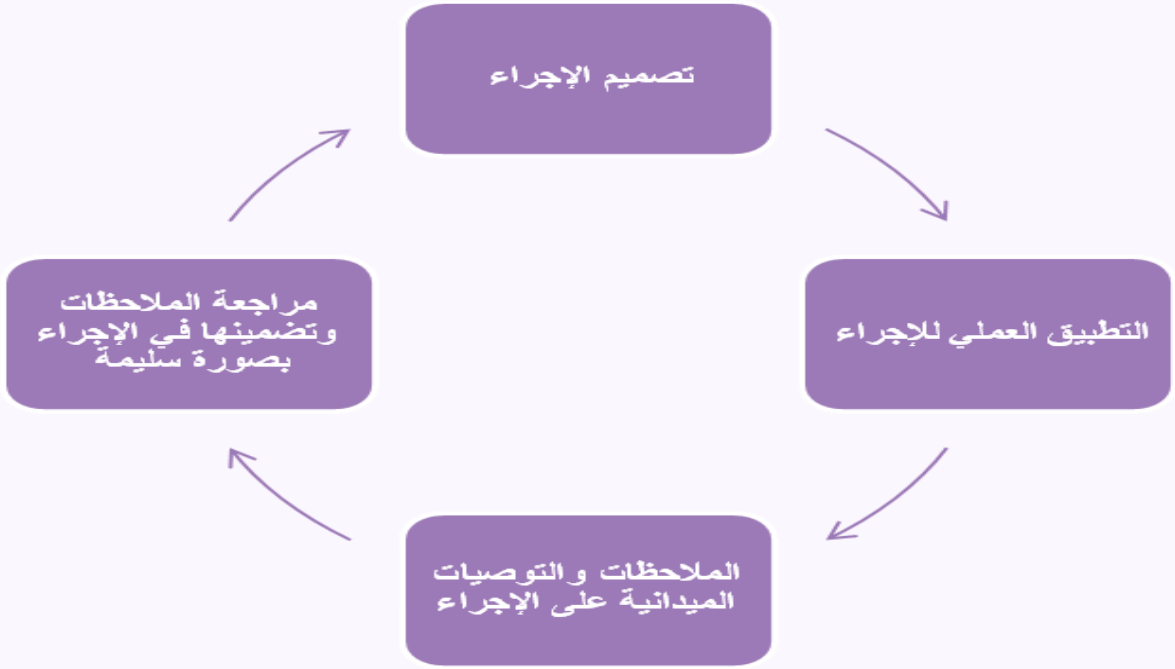
(ب) في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها وإذا تكرر ارتكابها بعد ذلك خلال سنة واحدة فللمحكمة أن تحكم أما بالغرامة بحدها الأعلى أو بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن ستة اشهر أو بكلتا العقوبتين.

مصلحة الضرائب
TAX AUTHORITY
يدا بيد نبني يمن الغد

نظام المتابعة والتحديث

يتعين على المختصين في الإدارات الضريبية الإشرافية والتنفيذية تطبيق الإجراءات الواردة بهذا الدليل وفقاً للخرائط وشروحاتها والاسانيد القانونية واللائحية ، وفي حالة ظهور أي ملاحظات أفرزتها نتائج التطبيق يتم الرفع بها مركزياً بالتزامن مع تطبيق الإجراء إلى أن يتم البت فيها .

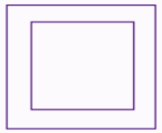
دورة نظام المتابعة والتحديث



رموز الخرائط

الرموز المستخدمة في الخرائط


قاعدة بيانات أو نظام آلي


إجراء ينفذ في إدارة أخرى


البداية أو النهاية


وثيقة مع نسخ منها أو مرفقات


أرشيف

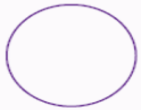

توصيل باتجاه صفحة سابقة


خطوة


إجراء


اتخاذ قرار


وثيقة


توصيل داخل الصفحة


توصيل خارج الصفحة

خط سير الصفحة



مركز تلقي الشكاوى والبلاغات والإستشارات الضريبية (الكول سنتر)

الرقم المجاني: 8000033

الإدارة العامة لخدمات المكلفين والإعلام الضريبي

تلفون: 00967-1-503831

فاكس: 00967-1-262618

موقع المصلحة على شبكة الانترنت: www.tax.gov.ye

البريد الإلكتروني: claim@tax.gov.ye